IT2022-ehtojen käyttöohje

Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta laadittaessa huomioon otettavia seikkoja.

Ohjeet on tarkoitettu lähinnä pk-yritysten käyttöön sellaisille sopimuksia neuvotteleville ja laativille ei-juristeille, jotka vastaavat alan hankinnoista, myynnistä, toimituksista tai projekteista.

Näissä käyttöohjeissa kerrotaan IT2022-ehtojen käytön ydinasiat. Ehtokohtaisissa käyttöohjeissa kerrotaan tiivistetysti eri ehtojen käyttöala ja ydinkohdat.

Tutustu ennen sopimuksen tekemistä IT2022-ehtoihin ja varmistu siitä, että ne soveltuvat käyttöösi. Nämä ohjeet esimerkkeineen auttavat sopimaan perusasioista. Vaativissa kysymyksissä kannattaa turvautua asiantuntijan apuun.

Sisällysluettelo

IT2022-ehdot pähkinänkuoressa 4

Milloin IT2022-ehdot? 4
Mihin tilanteisiin ehtoja on saatavilla? 4
Miten valitsen oikeat ehdot oikeaan tilanteeseen? 4
Mistä sopimus koostuu? 5
Miten IT2022 YSE yleiset sopimusehdot eroavat erityisehdoista? Tarvitaanko molemmat? 6
Mitä sopimusmalleja on saatavilla? 6
Mistä IT2022-ehtoja saa? Mitä niiden käyttö edellyttää? 6
Näin laadit IT2022-ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 6
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 6
2. Luonnostele sopimus 7
3. Viittaa valitsemiisi IT2022-ehtoihin selkeästi 8
4. Liitä IT2022 YSE -ehdot ja valitsemasi IT2022-erityisehdot sopimukseen 8
5. Varmista mahdollisuus perehtyä sopimukseen liitteineen 9
6. Kiinnitä huomiota sopimuksen ja sen liitteiden soveltamisjärjestykseen 9

IT2022 YSE yleisten sopimusehtojen käyttöohje 10

Milloin IT2022 YSE -ehdot? 10
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 YSE -ehtoja 10
Näin laadit IT2022-ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 11
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 11
2. Luonnostele sopimus 11
3. Kiinnitä IT2022 YSE -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 11

IT2022 EAP -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista 14

Milloin IT2022 EAP -ehdot? 14
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EAP -ehtoja 14
Näin laadit IT2022 EAP -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 15
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 15
2. Luonnostele sopimus 15
3. Kiinnitä IT2022 EAP -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 16

IT2022 EDH -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja datan hyödyntämisestä 18

Milloin IT2022 EDH -ehdot? 18
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EDH -ehtoja 18
Näin laadit IT2022 EDH -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 19
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 19
2. Luonnostele sopimus 19
3. Kiinnitä IT2022 EDH -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 20

IT2022 EHK -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä 21

Milloin IT2022 EHK -ehdot? 21
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EHK -ehtoja 21
Näin laadit IT2022 EHK -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 22
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksista 22
2. Luonnostele sopimus 23
3. Kiinnitä IT2022 EHK -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 24

IT2022 EJT -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista 27

Milloin IT2022 EJT -ehdot? 27
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EJT -ehtoja 27
Näin laadit IT2022 EJT -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 28
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 28
2. Luonnostele sopimus 28
3. Kiinnitä IT2022 EJT -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 30

IT2022 EKT -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä 32

Milloin IT2022 EKT -ehdot? 32
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EKT -ehtoja 32
Näin laadit IT2022 EKT -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 33
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 33
2. Luonnostele sopimus 33
3. Kiinnitä IT2022 EKT -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 35

IT2022 ELH -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista 36

Milloin IT2022 ELH -ehdot? 36
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 ELH -ehtoja 36
Näin laadit IT2022 ELH -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 37
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 37
2. Luonnostele sopimus 37
3. Kiinnitä IT2022 ELH -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 37

IT2022 ELT -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja laitetoimituksista 38

Milloin IT2022 ELT -ehdot? 38
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 ELT -ehtoja 38
Näin laadit IT2022 ELT -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 39
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 39
2. Luonnostele sopimus 39
3. Kiinnitä IT2022 ELT -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 39

IT2022 EOY -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista 40

Milloin IT2022 EOY -ehdot? 40
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EOY -ehtoja 40
Näin laadit IT2022 EOY -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 41
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 41
2. Luonnostele sopimus 41
3. Kiinnitä IT2022 EOY -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 42

IT2022 ETP -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu) 43

Milloin IT2022 ETP -ehdot? 43
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 ETP -ehtoja 43
Näin laadit IT2022 ETP -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 44
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 44
2. Luonnostele sopimus 44
3. Kiinnitä IT2022 ETP -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 45

IT2022 EVT -ehtojen käyttöohje – Erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista 47

Milloin IT2022 EVT -ehdot? 47
Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EVT -ehtoja 47
Näin laadit IT2022 EVT -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen 48
1. Lähde liiketoiminnan tarpeista 48
2. Luonnostele sopimus 48
3. Kiinnitä IT2022 EVT -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 48

IT2022-ehdot pähkinänkuoressa

Milloin IT2022-ehdot?

- Käytä niitä sopimuksen osana kotimaisissa, yritysten välisissä IT-alan sopimuksissa (ei kuluttajasopimuksissa).
- Käytä IT2022 yleisiä sopimusehtoja **aina** yhdessä tilanteeseen sopivien IT2022-erityisehtojen kanssa.
- Älä käytä niitä sellaisenaan esimerkiksi verkkosivustosi verkkopalvelun käyttöehtoina.

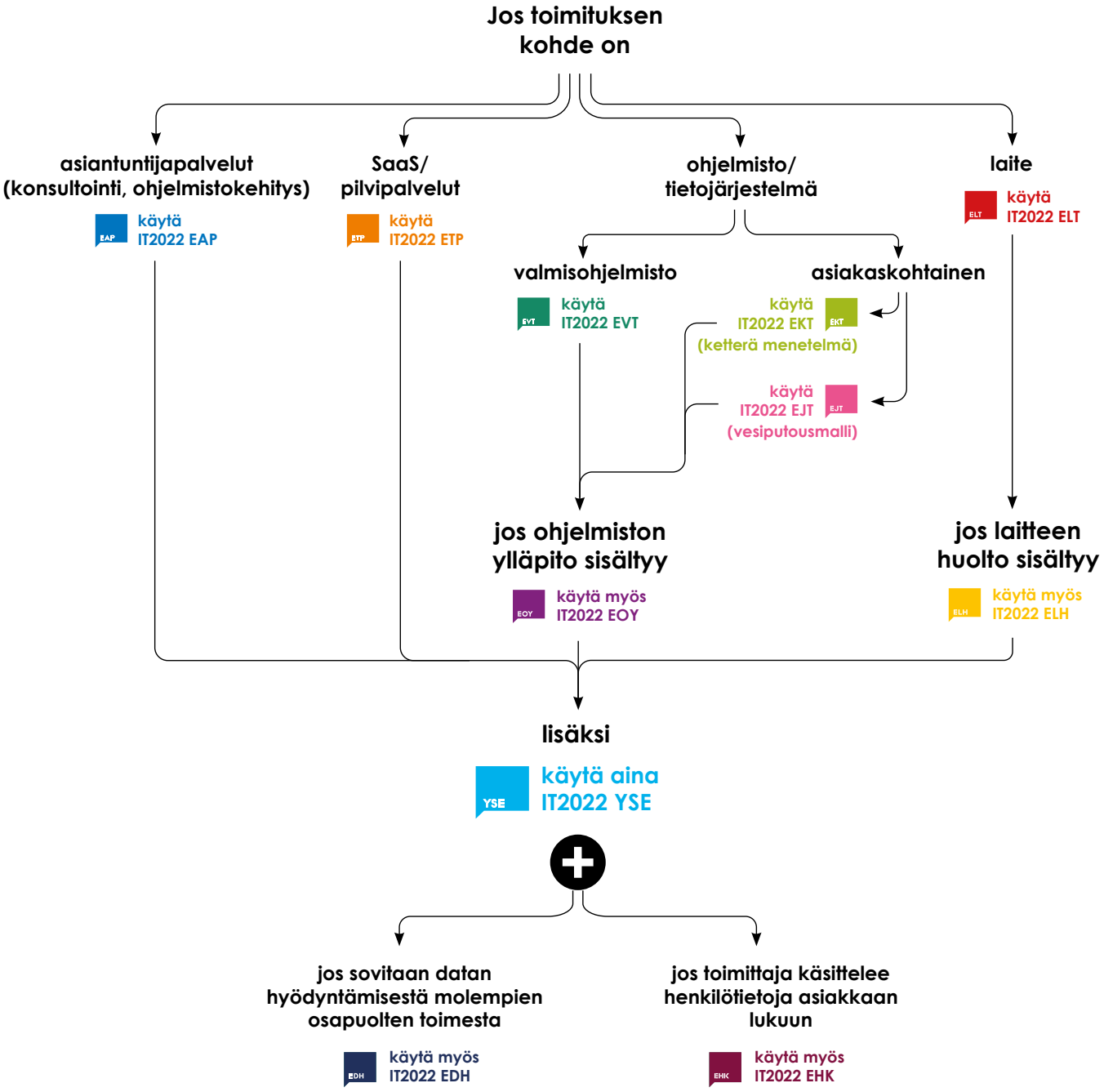
Mihin tilanteisiin ehtoja on saatavilla?

- **IT2022 YSE** yleiset sopimusehdot
- **IT2022 EAP** erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista
- **IT2022 EDH** Erityisehtoja datan hyödyntämisestä
- **IT2022 EHK** erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
- **IT2022 EJT** erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista
- **IT2022 EKT** erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä
- **IT2022 ELH** erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista
- **IT2022 ELT** erityisehtoja laitetoimituksista
- **IT2022 EOY** erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista
- **IT2022 ETP** erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
- **IT2022 EVT** erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista

Miten valitsen oikeat ehdot oikeaan tilanteeseen?

IT2022-ehdot kattavat useita erilaisia sopimustilanteita. Voit tutustua suomen- ja englanninkieliseen ehtovalikoimaan täällä: http://www.it-ehdot.fi/tutustu-ehtoihin. Seuraavalla sivulla oleva kaavio auttaa valitsemaan oikeat **IT2022-erityisehdot** oikeaan tilanteeseen.

Muista tehdä asianmukaiset sopimukset ja ottaa myös **IT2022 YSE** -ehdot **aina** mukaan.



Mistä sopimus koostuu?

Voit käyttää IT2022-ehtoja yhdessä yrityksesi sopimusmallien tai IT2022-kokoelmaan kuuluvien sopimusmallien kanssa.

Käytä IT2022-erityisehtoja **aina** yhdessä **IT2022 YSE** -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hintaliite, palvelukuvaus, avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssiehdot ja palvelutasokuvaus.

Miten IT2022 YSE yleiset sopimusehdot eroavat erityisehdoista? Tarvitaanko molemmat?

IT2022 YSE -ehdot on tarkoitettu liitettäväksi kaikkiin alan sopimuksiin. Ne sisältävät erilaisille toimituksille, palveluille ja sopimustyypeille yhteiset ehdot.

IT2022-erityisehdot eivät sisällä kaikkia tarpeellisia sopimusehtoja ilman **IT2022 YSE** -ehtoja.



Valitse ainakin yksi erityisehdoista tilanteen mukaan

+



Käytä aina lisäksi IT2022 YSE -ehtoja

Mitä sopimusmalleja on saatavilla?

IT2022-ehtojen lisäksi on käytettävissä myös sopimusmalleja, joista seuraavat ovat tällä hetkellä valmiit:

- Toimitussopimus
- Pientoimitussopimus
- Ketterien menetelmien toimitussopimus
- Konsultointi- ja muita asiantuntijapalveluita koskeva sopimus
- Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus
- Henkilötietojen käsittelysopimus
- Laitteiden huoltosopimus
- Ohjelmistojen ylläpitosopimus
- Palvelutasokuvaus
- Salassapitosopimus

Nämä asiakirjamallit toimitetaan lisenssinhaltijoille.

Mistä IT2022-ehtoja saa? Mitä niiden käyttö edellyttää?

Tarvitset IT2022-ehtojen käyttöön käyttöoikeuslisenssin. Voit tilata sen tästä: **https://it-ehdot.fi/osta-ehdot**.

Näin laadit IT2022-ehtoihin pohjautuvan sopimuksen

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Lähde liikkeelle siitä, mitä sopimus koskee ja mitä sen puitteissa on tarkoitus tehdä. IT2022-ehdot kattavat useita erilaisia sopimustilanteita. Sivulla 5 oleva kaavio auttaa valitsemaan oikeat ehdot oikeaan tilanteeseen. Liitä **IT2022 YSE** -ehdot **kaikkiin** sopimuksiin, joissa käytät IT2022-ehtoja. Käytä niitä yhdessä tilanteeseen sopivien IT2022-erityisehtojen kanssa.

IT2022-ehdot **eivät määritä** esimerkiksi toimituksen kohdetta, hintaa, veloitusperusteita tai toimitusaikaa. Myös projektikohtaisista asioista on sovittava erikseen. Ota toimituksen kohdetta koskevat järjestelmä-, palvelu- ja muut kuvaukset sopimuksen osaksi ja sovi aina hinnoista ja veloitusperusteista. Sovi selkeästi myös sopimuksen kestosta ja palvelutasosta sekä sen mittareista.

IT2022 YSE yleisten sopimusehtojen ja **IT2022-erityisehtojen** käyttöohjeisiin on koottu seikkoja, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota käytettäessä kyseisiä ehtoja. Tutustu niihin huolellisesti.

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvia sopimusmalleja. Niitä voit muokata tilanteen mukaan.

IT2022-sopimusmallien tarkoitus on helpottaa sopimusten tekemistä. Niissä on useissa kohdin valmiita ratkaisumalleja, joista voit valita tilanteeseen soveltuvan vaihtoehdon. Ne ovat usein käyttökelpoisia tyypillisissä tilanteissa, mutta ne eivät sellaisenaan sovi kaikkiin tapauksiin. Harkitse siis sopimuksen sisältö tapauskohtaisesti.

Voit käyttää IT2022-ehtoja myös yrityksesi omien tarjous-, tilaus- ja sopimuspohjien yhteydessä tai niiden tarkistuslistoina.

Huolehdi sopimuksen sisällön ja rakenteen selkeydestä

Laadi sopimus huolellisesti. Jos toimitukseen sisältyy useita eri kohteita tai jos sopimuskokonaisuuteen sisältyy useita eri erityisehtoja, varmista, mitkä ehdot soveltuvat mihinkin toimituksen kohteeseen. Vältä eri erityisehtojen tarpeetonta soveltamista päällekkäin samassa sopimuksessa.

IT2022-ehtojen muuttaminen

Voit tarvittaessa sopia asioista IT2022-ehdoista poiketen. Käytäntö on osoittanut, että ehtoihin tehdyt muutokset voidaan helposti ymmärtää väärin, ellei asiasta sovita selkeästi. Selkeä tapa poiketa IT2022-ehdoista on ottaa sopimukseen kohta, jossa muutokset luetteloidaan.

Esimerkki 1

Jos haluat sopia muutoksista IT2022 EJT -erityisehtojen kohdassa 9.2 mainitun viivästyssakon määrään, voit sopia asiasta esimerkiksi näin:

*"**Muutos IT2022 EJT -erityisehtoihin***
IT2022 EJT -erityisehtojen kohdassa 9.2 todetusta poiketen osapuolet ovat sopineet, että viivästyssakko on kultakin alkavalta viivästysviikolta 1 % sen toimituksen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka hyväksyminen viivästyy sovitusta aikataulusta, kuitenkin enintään 10 % kyseisen toimituksen osan arvonlisäverottomasta hinnasta."

Esimerkki 2

Jos haluat poistaa IT2022 EKT -erityisehtojen kohdassa 12 mainitun rekrytointirajoituksen, voit sopia asiasta esimerkiksi näin:

*"**Muutos IT2022 EKT -erityisehtoihin***
IT2022 EKT -ehtojen kohta 12 (Rekrytointirajoitus) poistetaan."

Muistathan, että myös IT2022-ehtojen lisenssiehtojen mukaan muutokset ja poikkeukset ehtoihin on tehtävä niin, että sopimusehtojen alkuperäinen teksti näkyy selvästi ja kokonaisuudessaan.

Syntyykö yhteistyön puitteissa dataa?

Jos yhteistyön puitteissa syntyy dataa, jota osapuolet haluavat hyödyntää, asiasta kannattaa sopia. Jos sovitaan, että molemmat osapuolet saavat hyödyntää tuota dataa, voit käyttää **IT2022 EDH** -ehtoja. Niitä tarkastellaan lähemmin käyttöohjeiden sivuilla 18–20.

Tarvitsetko henkilötietojen käsittelysopimuksen?

Kun toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun, tarvitset myös henkilötietojen käsittelysopimuksen ja **IT2022 EHK** -erityisehdot.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, kuva, henkilön yksilöivä sähköpostiosoite tai puhelinnumero tai asiakasnumero. Oikeuskäytännössä on katsottu, että myös IP-osoite voi olla henkilötieto. Tietosuoja-asetuksen mukaan myös pseudonymisoitu tieto on henkilötieto.

Myös henkilötietojen käsittelyn määritelmä on tietosuoja-asetuksessa laaja. Sitä ja henkilötietojen käsittelysopimusta tarkastellaan lähemmin IT2022 EHK -ehtojen käyttöohjeessa sivuilla 21–26.

3. Viittaa valitsemiisi IT2022-ehtoihin selkeästi

Mainitse valitsemasi IT2022-ehdot sopimuksessa. Yksilöi sopimuksessa kaikki sen osaksi tarkoitetut asiakirjat ja sopimusehdot. Yleisluontoinen viittaus **ei ole riittävä**.

Esimerkki 1

Jos sovitaan asiantuntijapalvelusta, valitse IT2022 EAP -ehdot ja viittaa niihin ja IT2022 YSE -ehtoihin esimerkiksi näin:

"Muut ehdot: IT2022 EAP -erityisehdot konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista ja IT2022 YSE yleiset sopimusehdot."

tai näin:

"Sopimukseen sovelletaan seuraavia IT2022-ehtoja: IT2022 EAP -erityisehdot konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista ja IT2022 YSE yleiset sopimusehdot."

Esimerkki 2

Jos sovitaan asiantuntijapalvelusta ja ohjelmistotoimituksesta ketterillä menetelmillä, valitse IT2022 EAP- ja EKT -ehdot ja viittaa niihin ja IT2022 YSE -ehtoihin esimerkiksi näin:

"Sopimukseen sovelletaan seuraavia IT2022-ehtoja:
- *IT2022 EAP -erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista*
- *IT2022 EKT -erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä*
- *IT2022 YSE yleisiä sopimusehtoja"*

4. Liitä IT2022 YSE -ehdot ja valitsemasi IT2022-erityisehdot sopimukseen

Liitä mukaan **vain** valitsemasi, tilanteeseen soveltuvat IT2022-erityisehdot, **ei koko ehtovalikoimaa**.

Esimerkiksi kun sovitaan pelkästään ohjelmistotoimituksesta ketterillä menetelmillä, liitä sopimukseen **vain** niitä koskevat erityisehdot (**IT2022 EKT**) ja **IT2022 YSE** -ehdot.



Jos sovitaan asiantuntijapalvelusta ja ohjelmistotoimituksesta ketterillä menetelmillä, liitä sopimukseen **molempia koskevat** erityisehdot (**IT2022 EAP** ja **IT2022 EKT**) ja **IT2022 YSE** -ehdot.



5. Varmista mahdollisuus perehtyä sopimukseen liitteineen

Varmista, että kummallakin sopimuskumppanilla on mahdollisuus perehtyä sopimukseen ja sen liitteisiin, siis myös mukaan valittuihin IT2022-ehtoihin ennen sopimukseen sitoutumista. Voit perehtyä niihin esim. sivulta http://www.it-ehdot.fi/tutustu-ehtoihin.

6. Kiinnitä huomiota sopimuksen ja sen liitteiden soveltamisjärjestykseen

Kun sopimus koostuu useista asiakirjoista, niissä olevat määräykset voivat olla keskenään ristiriidassa. Kerro siis selkeällä tavalla sopimuksessa, missä järjestyksessä sitä ja sen liitteitä sovelletaan.

Jos esimerkiksi laadit sopimuksen asiantuntijapalvelusta ja ohjelmistotoimituksesta ketterillä menetelmillä käyttäen IT2022-sopimusmallia, sopimusrakenne ja oletettu liitteiden soveltamis-järjestys on seuraava:



1) sopimusasiakirja
(IT2022-sopimusmallia hyödyntäen)



2) sopimuksen muut liitteet kuin IT2022-ehdot
(sopimuksessa mainitussa järjestyksessä)



3) liitteenä olevat IT2022-erityisehdot
(tässä esimerkissä IT2022 EAP- ja IT2022 EKT -ehdot)
> merkitse järjestys, jossa valittuja IT2022-erityisehtoja sovelletaan



4) IT2022 YSE -ehdot

YSE

IT2022 YSE yleisten sopimusehtojen käyttöohje

Milloin IT2022 YSE -ehdot?

Käytä niitä kotimaisissa, yritysten välisissä IT-alan sopimuksissa sovittaessa alan tuotteista tai palveluista.

Käytä niitä **aina** yhdessä tilanteeseen sopivien IT2022-erityisehtojen kanssa.

Älä käytä niitä yksinään.

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 YSE -ehtoja

Voit käyttää IT2022 YSE -ehtoja yrityksesi sopimusmallien tai IT2022-kokoelmaan kuuluvien sopimusmallien kanssa.

IT2022-erityisehdot lähtevät siitä, että ne pätevät soveltamisjärjestyksessä ennen IT2022 YSE -ehtoja. Sopimuksissa ja ehdoissa on myös muita liitteiden soveltamisjärjestykseen liittyviä määräyksiä. Tutustu niihin ja sovi tarvittaessa poikkeuksista.

IT2022 yleisten sopimusehtojen ja IT2022-erityisehtojen lisäksi sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hinnasto, projektisuunnitelma, laiteluettelo, palvelukuvaus, palvelutasokuvaus tai tuote- ja palveluyhteenveto.

Näin laadit IT2022-ehtoihin pohjautuvan sopimuksen

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Lähde liikkeelle siitä, mitä sopimus koskee ja mitä sen puitteissa toimitetaan. Sivulla 5 oleva kaavio auttaa valitsemaan oikeat IT2022-erityisehdot oikeaan tilanteeseen. Liitä IT2022 YSE -ehdot **kaikkiin** sopimuksiin, joissa käytät IT2022-ehtoja.

Huomaa, että IT2022-ehdot eivät määritä esimerkiksi toimituksen kohdetta, hintaa tai toimitusaikaa. Niistä ja projektikohtaisista asioista on sovittava erikseen. Väärinkäsitysten välttämiseksi liitä toimituksen kohteeseen liittyvät järjestelmä- tai palvelukuvaukset ja veloitusperusteet sopimuksen osaksi. Sovi selkeästi myös sopimuksen kestosta ja palvelutasosta sekä sen mittareista.

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvia sopimusmalleja. Niitä voi muokata tilanteen mukaan.

3. Kiinnitä IT2022 YSE -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Toimituksen kohde ja siihen sovellettavat ehdot (YSE 3)

Määrittele toimituksen kohde kirjallisesti. Tee se selkeästi, sillä toimituksen kohteella on keskeinen vaikutus sopimuksen moniin muihin ehtoihin. Sovi kirjallisesti myös, jos toimituskokonaisuus sisältää avointa lähdekoodia tai valmisohjelmistoja. IT2022-erityisehdoissa on määräykset eri ehtojen keskinäisestä soveltamisjärjestyksestä. Tutustu niihin ja varmista, että ne soveltuvat tilanteeseen. Muussa tapauksessa sovi poikkeuksista.

Hinnat ja maksuehdot (YSE 4 ja 5)

Ehtojen lähtökohtana on, että hinnasta tai veloitusperusteista, niiden muutoksista ja maksuehdoista sovitaan erikseen. IT2022 YSE -ehdoissa on määräyksiä sen varalta, että niistä ei ole sovittu. Ehtojen mukaan hinta on tällöin tilaushetkellä voimassa olevan toimittajan hinnaston mukainen hinta. Ehdoissa on myös määräykset toimittajan oikeudesta muuttaa tuotteen tai palvelun hintaa ja veloittaa matka- ja majoituskuluja. Näillä ehtokohdilla voi olla merkittävä vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin. Sovi poikkeuksista ehtojen oletuksiin, jos siihen on tarvetta. Tarkista myös, onko tarpeen muuttaa ehtojen oletuksia esimerkiksi maksuajasta (14 päivää toimituspäivästä tai laskun päivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä on myöhäisempi) ja maksuajan laskemisen alkamisesta.

Alihankkijat (YSE 6.1)

Alihankkijoiden käyttö on ehtojen mukaan varsin vapaata. Sovi tarkennuksista, jos esimerkiksi on tarpeen edellyttää alihankkijoiden etukäteistä hyväksyttämistä tai ilmoittamista.

Salassapitovelvollisuuden päättyminen (YSE 7.4)

Ehtojen lähtökohta on, että salassapitovelvollisuus päättyy 5 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.

Tietoturva (YSE 8.1–8.3)
Ehdot eivät määrittele tiettyä tietoturvatasoa, mutta ne edellyttävät, että osapuolet huolehtivat tietoturvallisuudesta osapuolten sopimuksen ja niitä velvoittavan lainsäädännön mukaisesti. Ehdot sisältävät määräyksiä sen varalta, että osapuolet eivät ole sopineet toisin. Kummankin on muun ohessa huolehdittava, että sen vastuulla olevat osat toimituksen kohteesta ja osapuolen omasta ympäristöstä on sen noudattamien ja asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaan suojattu tietoturvariskejä vastaan. Osapuolilla on myös velvollisuus ilmoittaa toisilleen havaitsemistaan tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä.

Varmuuskopiointi (YSE 8.4)
Ehdot lähtevät siitä, että kumpikin osapuoli vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Asiakkaana kannattaa harkita varmuuskopiointipalvelun tilaamista.

Henkilötietojen käsittely (YSE 9)
Jos toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun, käsittelyyn sovelletaan ehtojen mukaan IT2022 EHK -erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu. Tee silloin myös erillinen kirjallinen henkilötietojen käsittelysopimus tai sovi asiasta pääsopimuksen yhteydessä. Lue lisää EHK -erityisehdoista sivulla 21.

Immateriaalioikeudet ja niiden loukkaukset (YSE 11)
IT2022 YSE -ehdot eivät käsittele immateriaalioikeuksia muutoin kuin niiden loukkausten osalta. Muilta osin immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita käsitellään IT2022-erityisehdoissa. Niiden lähtökohta usein on, että immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle. Jos asiakas tarvitsee niissä määriteltyjä oikeuksia laajemmat oikeudet, asiasta pitää sopia erikseen.

IT2022 YSE -ehtojen mukaan toimittaja vastaa siitä, ettei toimituksen kohde loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa. Ehtojen oletuksena on, että toimitus- tai käyttömaa on Suomi. Jos näin ei ole, asiasta pitää sopia erikseen.

Viivästys ja sopimuksen purkaminen (YSE 12)
IT2022 YSE -ehdoissa on määräykset menettelyistä ja määräajoista viivästyksen ja siitä johtuvan sopimuksen purkamisen varalta. Niissä ei ole määräyksiä viivästyssakosta. Siitä on määräyksiä tietyissä erityisehdoissa.

Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset (YSE 13)
Ehtojen lähtökohta on, että osapuolet sopivat korvausvelvollisuudesta ja vastuunrajoituksista. Ehdot sisältävät määräyksiä sen varalta, että asiasta ei ole muuta sovittu. Niiden mukaan vahingonkorvaus on mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään 40 prosenttia toimituksen kohteen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Jos toimituksen kohteena on yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin mahdolliset sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 6:lla.

Vahingonkorvausta on suoritettava vain siltä osin kuin vahingon määrä ylittää mahdollisesti sovitun sopimussakon tai hyvityksen. Ehdot sulkevat pois korvausvastuun välillisestä vahingosta ja tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta tietyin poikkeuksin.

Vastuunrajoitukset eivät koske salassapitoon tai immateriaalioikeuksien loukkaamiseen perustuvaa vastuuta.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen (YSE 14)
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Ehdot lähtevät siitä, että sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti ja että riidan ratkaisee yksi välimies. Jos riidat halutaan ratkaista yleisessä tuomioistuimessa, asiasta on sovittava erikseen.

Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen (YSE 16)

Ehtojen lähtökohta on, että sopimusta ei ole oikeutta siirtää ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta, jota ei kuitenkaan saa evätä tietyissä tilanteissa.

Ehtojen mukaan muutokset ja lisäykset sopimukseen on sovittava kirjallisesti. Harkitse, onko tätä määräystä tarpeen tarkentaa tai muuttaa. Esimerkiksi projektiluonteisissa sopimuksissa voi olla paikallaan sopia, kenellä on oikeus sopia muutoksista määrityksiin, projektisuunnitelmaan tai toimituksen sisältöön ja muutosten vaikutuksista sopimuksen muihin ehtoihin (ks. EJT 5.9).

IT2022 EAP -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista

Milloin IT2022 EAP -ehdot?

Käytä IT2022 EAP -ehtoja kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa sovittaessa IT-alan konsultointi-, ohjelmistokehitys- tai asiantuntijapalveluista.

Älä käytä niitä, jos kyseessä on henkilöstövuokraus. Tee silloin henkilöstövuokraus-sopimus. Jos tarkoitus on perustaa työsuhde asiakkaan ja konsultin välille, tee silloin työsopimus.

Älä käytä niitä sovittaessa pelkästään valmisohjelmistojen toimituksista tai tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista. Käytä silloin:

- **IT2022 EVT-ehtoja** (sovittaessa valmisohjelmistoista)
- **IT2022 ETP-ehtoja** (sovittaessa tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista eli pilvipalveluista)

Älä käytä niitä sovittaessa tietojärjestelmä- tai ohjelmistotoimituksista, joihin ei sisälly erikseen määriteltyjä asiantuntijapalveluita. Käytä silloin:

- **IT2022 EJT-ehtoja** (sovittaessa tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista perinteisillä menetelmillä)
- **IT2022 EKT-ehtoja** (sovittaessa ohjelmistotoimituksista ketterillä menetelmillä)

Älä myöskään käytä niitä sovittaessa jatkuvaluonteisista ohjelmistojen ylläpito-palveluista tai laitteiden huoltopalveluista. Käytä silloin:

- **IT2022 EOY-ehtoja** (sovittaessa ohjelmistojen ylläpitopalveluista)
- **IT2022 ELH-ehtoja** (sovittaessa laitteiden huoltopalveluista)

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EAP -ehtoja

Voit käyttää IT2022 EAP -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-valikoimaan kuuluvan konsultointi-, toimitus- tai pientoimitussopimusmallin kanssa.

Käytä IT2022 EAP -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hintaliite tai veloitus-perusteet, palvelukuvaus, hyväksymismenettely ja projektisuunnitelma.

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

IT-alan konsultointi-, ohjelmistokehitys- ja asiantuntijapalveluiden sisältö vaihtelee, samoin niiden piiriin kuuluvat tehtävät. IT2022 EAP -ehtoja voit käyttää esimerkiksi tarvekartoituksessa, vaatimusmäärittelyjen laadinnassa, käyttöliittymäsuunnittelussa tai ohjelmistojen testauksessa tai laadunvarmistuksessa. Voit käyttää niitä myös sovittaessa ohjelmistokehitystehtävistä, konfiguroinnista tai skriptien luonnista tai muokkauksesta.

Ennen ehtojen käyttöä pohdittavia kysymyksiä:

- Mitä tehtäviä sopimuksen piiriin kuuluu ja mikä niiden aikataulu on?
- Onko tarkoitus toimittaa asiantuntijapalveluita vai ohjelmistoja?
- Sovitaanko samalla myös tietojärjestelmä- tai ohjelmistotoimituksesta?
- Edellytetäänkö työn suorittamisessa tiettyjen, nimettyjen henkilöiden työpanosta?
- Mitä vaatimuksia asiantuntijapalvelun lopputulokselle ja hyväksymiselle asetetaan?
- Onko asiakkaalla tarve saada työn tuloksiin IT2022 EAP -ehdoissa mainittuja laajemmat oikeudet tai toimituksen kohteelle takuu?

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-valikoimaan kuuluvaa konsultoinnin sopimusmallia. Jos palvelut liittyvät toimitussopimukseen, voit käyttää myös IT2022-valikoimaan kuuluvia toimitussopimuspohjia. Sopimusmallit toimitetaan lisenssinhaltijoille. Voi muokata niitä tilanteen mukaan.

Sopimuksen kohde

Määrittele sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät ja niiden aikataulu.

EAP-ehdot laadittiin alun perin konsultoinnista ja muista asiantuntijapalveluista sopimiseen. Sittemmin on osoittautunut, että niitä käytetään myös muihin tarkoituksiin. Kuten edellä on todettu, voit käyttää IT2022 EAP -ehtoja sovittaessa ohjelmistokehitystehtävistä. Muista kuitenkin, että tietojärjestelmä- ja ohjelmistotoimituksiin liittyy seikkoja, joita EAP-ehdot eivät kata. Siksi niitä varten on omat ehtonsa, joissa on määräykset esimerkiksi takuusta.

Jos on tarkoitus, että immateriaalioikeudet palvelun tuloksiin kuuluvat asiakkaalle, sovi asiasta nimenomaisesti. Muutoin oikeudet kuuluvat toimittajalle, ja asiakas saa niihin ehdoissa määritellyn käyttöoikeuden.

Jos palvelu toteutetaan asiakkaan johdon ja valvonnan alaisuudessa, ehtoja on syytä tarkistaa myös muilta osin. IT2022-valikoimaan kuuluvasta pientoimitussopimusmallista löydät tähän vaihtoehtoja.

Sopimusehtojen valinta

MITÄ TOIMITETAAN?	KÄYTÄ NÄITÄ IT2022-EHTOJA
Konsultointi- tai asiantuntijapalveluita, esimerkiksi tarvekartoitusta, ohjelmistovaatimusten määrittelyä tai koulutusta.	IT2022 EAP IT2022 YSE
Ohjelmistokehitystehtäviä, esimerkiksi konfigurointia, skriptien luontia tai muokkausta.	IT2022 EAP IT2022 YSE
Konsultointi- tai asiantuntijapalveluita, esimerkiksi ohjelmistovaatimusten määrittelyä + asiakaskohtainen ohjelmisto tai tietojärjestelmä	IT2022 EAP IT2022 EJT IT2022 YSE
Konsultointi- tai asiantuntijapalveluita, esimerkiksi tarvekartoitusta + asiakaskohtainen ohjelmisto ketterillä menetelmillä	IT2022 EAP IT2015 EKT IT2022 YSE

EHK

Tarvitset myös henkilötietojen käsittelysopimuksen ja IT2022 EHK -erityisehdot, jos toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun.

Niitä tarkastellaan lähemmin IT2022 EHK -ehtojen käyttöohjeessa sivuilla 21–26.

Miten liität IT2022 EAP -ehdot sopimukseen? Miten viittaat niihin? Miten muutat niitä? Missä järjestyksessä sopimusta ja sen liitteitä sovelletaan?

Katso ohjeet sivuilta 7–9.

3. Kiinnitä IT2022 EAP -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Palvelun laatu (EAP 2.1)
Toimittaja vastaa ehtojen mukaan siitä, että palvelu tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.

Palvelun sisältö (EAP 4.1)
Ehdot lähtevät siitä, että osapuolet määrittelevät asiantuntijapalveluihin kuuluvat tehtävät ja niiden aikataulun.

Työmenetelmät (EAP 4.2)
Ehdot lähtevät siitä, että asiantuntijapalvelu tehdään toimittajan työmenetelmien mukaisesti. Ehdot jättävät näin toimittajalle varsin paljon vapautta käytännön työmenetelmien valinnan osalta. Sovi asiasta tarkemmin, jos siihen on tarvetta.

Raportointi ja huomautukset (EAP 4.5 ja 4.6)
Ehdoissa on määräykset raportoinnista, tulosten sekä väli- ja loppuraporttien hyväksymisestä ja huomautusten tekemisestä. Varmista, että nämä soveltuvat käsillä olevaan tapaukseen.

Tietyt asiantuntijat (EAP 4.7)
Jos palvelun tekeminen on tarkoitus kytkeä tiettyyn asiantuntijaan tai henkilöön, tästä on otettava määräys sopimukseen. Ehdoissa on määräykset sen varalta, jos kyseinen henkilö ei ole käytettävissä.

Vastuu asiantuntijapalvelun virheistä (EAP 4.8)
Toimittajan vastuu asiantuntijapalvelun virheistä rajoittuu ehtojen mukaan virheen korjaamiseen. Se edellyttää, että asiakas ilmoittaa toimittajalle virheestä kirjallisesti kohdan 4.6 mukaisen hyväksymisajan puitteissa, jolleivät osapuolet ole sopineet muusta hyväksymisajasta. Ehdoissa ei ole määräyksiä takuusta.

Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeuden laajuus (EAP 5.1 ja 5.2)
Ehdot lähtevät siitä, että immateriaalioikeudet asiantuntijapalvelun perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä toimittajan niihin tekemiin muutoksiin kuuluvat toimittajalle. Asiakkaalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on ehtojen mukaan oikeus käyttää niitä sisäisessä toiminnassaan. Asiakkaalla on käyttöoikeuden puitteissa vapaa kopiointioikeus ja oikeus käyttää asiantuntijapalvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia pohjana jatkotyölle sekä oikeus tehdä tai teettää niihin muutoinkin muutoksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa niitä kolmannelle muutoin kuin kohdassa 5.2 mainittuja tarkoituksia varten. Jos on tarve saada työn tuloksiin tätä laajemmat oikeudet, sovi asiasta erikseen.

Voimassaolo ja irtisanominen (EAP 6.1 ja 6.2)
Sovi selkeästi sopimuksen voimassaolosta tai toimitusaikataulusta. Ehdoissa on oletussäännöt määräajaksi ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymisestä. Määrätyn asiantuntijapalvelun tekemistä koskeva sopimus päättyy siihen kuuluneiden tehtävien tultua tehdyiksi. Ehtojen oletussäännön mukaan, jos osapuolet eivät ole sopineet toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisajasta, irtisanomisaika on asiakkaan puolelta kuukausi ja toimittajan puolelta 3 kuukautta. Varmista, että ehtojen oletussäännöt sopivat tilanteeseen.

Rekrytointirajoitus (EAP 7)
Ehtoihin sisältyy molemminpuolinen henkilöstön rekrytointirajoitus ja sen rikkomiseen liittyvä määräys sopimussakosta.

IT2022 EDH -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja datan hyödyntämisestä

Milloin IT2022 EDH -ehdot?

Käytä IT2022 EDH -ehtoja kotimaisissa yritysten välisissä IT-alan sopimuksissa sovittaessa, että **kumpikin sopijapuoli** voi hyödyntää yhteistyön puitteissa muodostuvaa dataa

Älä käytä niitä, jos et halua toisen osapuolen hyödyntävän kohteena olevaa dataa.

Älä käytä niitä, jos et ymmärrä niiden sisältöä tai vaikutusta sopimussuhteeseen.

Älä käytä niitä sovittaessa henkilötietojen käsittelystä. Tee silloin **henkilötietojen käsittelysopimus** ja liitä siihen:

- **IT2022 EHK -ehdot** (erityisehdot henkilötietojen käsittelystä)
- **IT2022 YSE -ehdot** (yleiset sopimusehdot)

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EDH -ehtoja

Voit käyttää IT2022 EDH -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan sopimusmallin kanssa.

Käytä IT2022 EDH -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi kuvaus datasta ja määräykset sen sallituista/kielletyistä käyttötarkoituksista, dataan pääsystä ja sovellettavista tietoturvavaatimuksista.

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Viime vuosien aikana datan merkitys liike-elämässä on kasvanut huomattavasti. Usein oikeuksista dataan sovitaan ylimalkaisesti, esimerkiksi että toinen osapuoli omistaa kaiken datan mitä järjestelmä kerää tai tuottaa. IT2022 EDH -ehdot ovat paikallaan silloin, kun osapuolet haluavat mahdollistaa datan hyödyntämisen **molempien** osapuolten toimesta.

Tilanteita, joihin IT2022 EDH -ehdot soveltuvat hyvin, ovat esimerkiksi

- tekoälyn avulla tapahtuva teollisuuslaitoksien valvonta ja sen yhteydessä tuotettu data
- strateginen kumppanuussuhde, jossa tietojärjestelmän avulla syntyy suuria määriä dataa sopijapuolille
- pilottihanke tai sovellushankinta, jonka tuotekehityskustannuksia sopijapuolet haluavat jakaa.

Mitä datalla tarkoitetaan?

EDH-ehdoissa datan määritelmä on laaja. Niissä data tarkoittaa sopijapuolten välisessä sopimuksessa tarkemmin määriteltyjen, datan hyödyntämisen piiriin sovittujen laitteisto- ja ohjelmistoympäristöjen tai palvelujen taikka näiden muodostamien kokonaisuuksien vastaanottamia, luomia, muodostamia, tallentamia tai lähettämiä tietoja. Datalla ei tarkoiteta henkilötietoja tai muuta sopijapuolelle kuuluvaa aineistoa tai materiaalia, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu.

Ennen ehtojen käyttöä pohdittavia kysymyksiä:

- Mitä dataa jaetaan ja kuka sitä jakaa? Mihin tarkoituksiin sitä saa/ei saa käyttää?
- Miten molemmille osapuolille varmistetaan pääsy dataan?
- Kuinka arvokasta data on yrityksellesi? Entä toiselle osapuolelle?
- Onko toinen osapuoli yrityksesi kilpailija?
- Miten tämä datakumppanuus voi vaikuttaa kilpailuetuun?
- Voiko tämä datakumppanuus aiheuttaa kilpailuoikeudellisia ongelmia?
- Sisältyykö dataan henkilötietoja?
- Onko yritykselläsi oikeudet luovutettavaan dataan? Kolmannen kanssa tehty sopimus tai salassapitovelvollisuus voi rajoittaa näitä oikeuksia.

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Dataa jaetaan yleensä osana laajempaa sopimuskokonaisuutta. Käytä tilanteeseen sopivaa yrityksesi sopimusmallia tai IT2022-kokoelmaan kuuluvaa sopimusmallia sen mukaan, mistä **yhteistyössä** on kysymys.

Määrittele data ja sen hyödyntäminen

Määrittele sopimuksessa selkeästi:

- mikä data kuuluu näiden ehtojen mukaisen hyödyntämisen piiriin
- datan hyödyntämistarkoitukset ja mahdolliset rajoitukset
- miten pääsy dataan varmistetaan

Sovi tarvittaessa erikseen

- immateriaalioikeuksien suojaan ja käyttöön liittyvistä seikoista
- datan edelleen jakamisen tai julkaisemisen rajoittamisesta
- erityisistä tietoturvavaatimuksista

Miten liität IT2022 EDH -ehdot sopimukseen? Miten viittaat niihin?
Miten muutat niitä? Missä järjestyksessä sopimusta ja sen liitteitä sovelletaan?



Katso ohjeet sivuilta 7–9.

3. Kiinnitä IT2022 EDH -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Hyödynnettävä data (EDH 2)
Ehdot lähtevät siitä, että sopimuksessa määritellään, mikä data kuuluu hyödyntämisen piiriin. IT2022 EDH -ehdot määrittelevät hyödynnettävän datan laajasti. Henkilötiedot ja muu sopijapuolelle kuuluva aineisto ja materiaali eivät ole ehdoissa tarkoitettua dataa, ellei toisin ole sovittu.

Hyödyntämisoikeus (EDH 3)
Ehdot määrittelevät datan hyödyntämisen laajasti (3.1). Ehdot lähtevät siitä, että sopijapuoli voi hyödyntää dataa kaikessa nykyisessä tai tulevassa liiketoiminnassaan (3.2). Ellei toisin sovita, hyödyntämisoikeus on ajallisesti rajoittamaton (3.4). Oikeus ei kuitenkaan ulotu sellaiseen dataan, informaatioon tai aineistoihin, jotka toinen sopijapuoli on itse tai kolmannen avustuksella kehittänyt, johtanut tai muutoin saanut aikaan hyödyntämällä dataa näiden ehtojen mukaisesti.

Vastuu (EDH 4)
Datan hyödyntäminen tapahtuu sopijapuolen omalla vastuulla. Ehdot sulkevat pois vastuun datan virheettömyydestä, oikeellisuudesta tai loukkaamattomuudesta ja dataa hyödyntävälle sopijapuolelle datan hyödyntämisestä aiheutuvista vahingoista.

Immateriaalioikeudet (EDH 5)
Näillä erityisehdoilla ei siirretä tai myönnetä sopijapuolelle oikeuksia toisen sopijapuolen immateriaalioikeuksiin.

Pääsy dataan (EDH 6)
Muista sopia datan hyödyntämisen toteuttamiseen ja dataan pääsyyn tarvittavista teknisistä vaatimuksista sekä muista seikoista, kuten rajapinnoista ja tietoturvavaatimuksista.

EHK

IT2022 EHK -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä

Milloin IT2022 EHK -ehdot?

Käytä niitä kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa, kun toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun. Tällöin asiakas on tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä ja toimittaja on henkilötietojen käsittelijä.

Käytä niitä yhdessä henkilötietojen käsittelysopimuksen kanssa.

Älä käytä niitä sellaisenaan, jos osapuolet toimivat osin rekisterinpitäjänä ja osin henkilötietojen käsittelijänä (eri käsittelytarkoituksissa) tai jos ne toimivat yhteis-rekisterinpitäjänä.

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EHK -ehtoja

Voit käyttää IT2022 EHK -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan henkilötietojen käsittelysopimusmallin kanssa.

Käytä IT2022 EHK -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä.
Henkilötietojen käsittelysopimuksessa tai sen liitteissä on sovittava ainakin seuraavista pakollisista henkilötietojen käsittelyn yksityiskohdista:

- henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto
- henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus
- henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät
- henkilötietojen sijainnit
- henkilötietojen alikäsittelijät
- soveltuvat tietoturvatoimenpiteet

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksista

IT2022 EHK -ehtojen tarkoitus on auttaa osapuolia sopimaan niistä seikoista, joista henkilötietojen käsittelyä koskevassa sopimuksessa on tietosuoja-asetuksen mukaan sovittava kirjallisesti.

Henkilötietoja saa tietosuoja-asetuksen mukaan kerätä ja käsitellä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tämän tarkoituksen ja käsittelyn keinot määrittelee rekisterinpitäjä (tässä tapauksessa asiakas). Käyttötarkoitus on aina tapauskohtaista. Määrittele siis käyttötarkoitus sopimuksessa. Käsittelijä (tässä tapauksessa toimittaja) ei saa käyttää tietoja muihin käyttötarkoituksiin eikä luovuttaa niitä ilman lupaa kolmansille näiden omiin käyttötarkoituksiin.

Ennen ehtojen käyttöä pohdittavia kysymyksiä

Onko kysymys henkilötiedoista? Miten henkilötiedot määritellään?

Tietosuoja-asetuksen henkilötiedon määritelmä on laaja. Se kattaa kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, kuva, henkilön yksilöivä sähköpostiosoite tai puhelinnumero tai asiakasnumero. Oikeuskäytännössä on katsottu, että myös IP-osoite voi olla henkilötieto.

Tietosuoja-asetuksen mukaan myös pseudonymisoitu tieto on henkilötieto

Ainoastaan silloin, kun tietojen tunnistettavuus on poistettu lopullisesti siten, ettei rekisteröidyn suora tai epäsuora tunnistaminen ole enää mahdollista omassa tai toisen hallussa olevia lisätietoja käyttämälläkään, tietosuoja-asetus ei sovellu (esim. tilastotieto).

Yritykseen liittyvät tiedot eivät ole henkilötietoja. Kun tieto kuitenkin liittyy yksittäiseen luonnolliseen henkilöön, on kysymys henkilötiedosta (esimerkiksi yhtiön edustajan nimi).

Onko kysymys henkilötietojen käsittelystä?

Myös henkilötietojen käsittelyn määritelmä on laaja. Käsittely tarkoittaa kaikkia henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin kohdistuvia toimintoja, joita henkilötietojen käsittelijä (toimittaja) tekee rekisterinpitäjän (asiakkaan) lukuun automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti.

Se voi olla esimerkiksi tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista. Jo pelkkä henkilötietojen säilyttäminen asiakkaan lukuun toimittajan palvelimella on henkilötietojen käsittelyä.

Kartoita kaikki ne toiminnot, joissa voi olla kysymys henkilötietojen käsittelystä

Toimittaja voi esimerkiksi käsitellä henkilötietoja tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla asiakkaan lukuun saadessaan pääsyn tämän henkilötietoja sisältäviin tiedostoihin tietojärjestelmän testauksen, ylläpidon tai tukipalvelujen yhteydessä.

Voiko asiakas siirtää kaikki tietosuojavelvoitteensa toimittajalle ja vapautua niistä?

Ei, asiakas ei voi siirtää kaikkia tietosuojavelvoitteitaan toimittajalle vapautuakseen niistä. Tietosuoja-asetus asettaa asiakkaalle rekisterinpitäjänä velvoitteita, joista tämä vastaa siitä riippumatta, käsitteleekö se henkilötietoja itse vai käyttääkö se ulkopuolisen toimittajan palveluita. Näiden velvoitteiden tunteminen ja asianmukainen hoitaminen on sekä asiakkaan että toimittajan intressissä.

Pyri laatimaan henkilötietojen käsittelysopimus niin, että sekä asiakas että toimittaja tuntevat ja voivat täyttää säädöksiin ja sopimuksiin perustuvat velvoitteensa. Ota lisäksi huomioon tietosuoja-asetuksen pakottavat määräykset, joista ei voida poiketa sopimuksilla.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle?

Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle, tulee tehdä vaikutustenarviointi, arvioida mahdollisten lisäsuojatoimenpiteiden tarvetta sekä huolehtia tietojen siirrosta tietosuoja-asetuksen mukaisella tavalla. Henkilötietojen siirrosta EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle voidaan sopia käyttäen komission hyväksymiä vakiolausekkeita, joissa määritellään tietojen viejän ja tuojan velvollisuudet henkilötietojen suojaamiseksi.

Vakiolausekkeet ovat saatavissa komission verkkosivuilla "*Standard contractual clauses for international transfers*"

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvaa henkilötietojen käsittelysopimusmallia. Sopimusmalli toimitetaan lisenssinhaltijoille. Sitä voi muokata tilanteen mukaan.

Kiinnitä erityistä huomiota sopimuksen ja sen liitteiden soveltamisjärjestykseen

Jos laadit sopimuksen käyttäen IT2022-kokoelmaan kuuluvia sopimusmalleja, oletettu sopimusrakenne ja liitteiden soveltamisjärjestys on seuraava:

Henkilötietojen käsittelysopimus liitteineen

1) henkilötietojen käsittelysopimus (IT2022-sopimusmallia hyödyntäen)
2) henkilötietojen käsittelysopimuksen muut liitteet kuin IT2022-ehdot (sopimuksessa mainitussa järjestyksessä)
3) IT2022 EHK -ehdot

Pääsopimus liitteineen

4) pääsopimus
5) pääsopimuksen liitteenä olevat IT2022-erityisehdot
6) IT2022 YSE -ehdot

Jos laadit IT2022-ehtoihin pohjautuvan sopimuksen käyttäen yrityksesi omaa sopimusmallia, voit yhdistää henkilötietojen käsittelysopimuksen pääsopimukseen.

Seuraavassa esimerkki erään yrityksen IT2022-ehtoihin pohjautuvasta sopimusrakenteesta ja liitteiden keskinäisestä pätevyysjärjestyksestä. Tässä esimerkissä henkilötietojen käsittelysopimus on yhdistetty pääsopimukseen:

1) Sopimusasiakirja, joka sisältää pääsopimuksen ja henkilötietojen käsittelysopimuksen

2) sopimuksen muut liitteet kuin IT2022-ehdot (sopimuksessa mainitussa järjestyksessä)

3) IT2022 EHK -ehdot

4) liitteenä olevat muut IT2022-erityisehdot

5) IT2022 YSE-ehdot

Miten liität IT2022 EHK -ehdot sopimukseen? Miten viittaat niihin? Miten muutat niitä?

Katso ohjeet sivuilta 7–9.

3. Kiinnitä IT2022 EHK -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.
Ota huomioon, että tietosuoja-asetuksen pakottavista määräyksistä ei voida poiketa sopimuksin.

Yleiset oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä (EHK 3)

Käyttötarkoitus on aina tapauskohtaista, ja se on määriteltävä sopimuksessa. Henkilötietojen käsittelysopimuksessa on sovittava muun muassa seuraavista yksityiskohdista:

- sopimuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto
- henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus
- henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät
- soveltuvat tietoturvatoimenpiteet
- asiakkaan yksityiskohtaisemmat oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä
- henkilötietojen sijainnit
- henkilötietojen alikäsittelijät

Asiakkaalla on oikeus antaa toimittajalle sitovia kirjallisia ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Toimittajan on käsiteltävä henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön, osapuolten sopimuksen ja asiakkaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Tietosuoja-asetus asettaa käsittelijälle tiedonantovelvollisuuksia. EHK-ehdoissa on listattu näitä velvollisuuksia, mukaan lukien toimittajan velvollisuus tarjota asiakkaalle tiedot, joita tämä voi tarvita

a) täyttääkseen rekisteröityjen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (kuten esimerkiksi tarkastus-, korjaus-, poisto- ja tietojen siirto-oikeudet),

b) noudattaakseen tietosuojaviranomaisten vaatimuksia tai ohjeistusta, ja

c) voidakseen varmistua henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Toimittajalle on myös asetettu avustamisvelvollisuus ja velvollisuus ilmoittaa viipymättä asiakkaalle rekisteröityjen, tietosuojavaltuutetun tai muun viranomaisen vaatimuksista ja tiedusteluista. Näihin vastaamiseen edellytetään asiakkaan lupaa tai kannanottoa ehdoissa tarkemmin kuvatulla tavalla.

EHK-ehdoissa lähtökohtana on, että toimittajalla on oikeus veloittaa asiakasta näistä toimenpiteistä osapuolten sopimuksen mukaisesti, tai, jos hintaa ei ole sovittu, toimittajan yleisen hinnaston mukaisesti.

Auditoinnit (EHK 4)

Tietosuoja-asetuksen mukaan käsittelijän on tiedonantovelvollisuuksiensa lisäksi sallittava rekisterinpitäjän tai tämän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit. Silloin, kun toimittaja käyttää alihankkijaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyssä, toimittajan tulee ehtojen mukaan taata asiakkaalle tietosuojalainsäädännön edellyttämät oikeudet alihankkijan auditointiin.

Tietoturva (EHK 5.1 ja 5.2)

Ehdoissa on määräyksiä toimittajan tietoturvatoimenpiteistä. Niitä voidaan täsmentää osapuolten sopimuksella. Ehdoissa on myös määräyksiä turvallisuustason mitoituksesta ja erityisistä henkilötietoryhmistä ja niiden suojasta. Ehtojen mukaan toimittajan tulee myös varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat salassapitovelvollisia.

Tietoturvaloukkaukset (EHK 5.3)

Ehdoissa on määräyksiä toimittajan velvollisuudesta ilmoittaa asiakkaalle tietoturvaloukkauksista niin, että asiakas rekisterinpitäjänä pystyy toteuttamaan omat tiedonantovelvollisuutensa tietosuoja-asetuksen mukaisissa määräajoissa. Ilmoitukset tietoturvaloukkauksista tai muista henkilötietojen tietoturvallisuutta vaarantavista tapahtumista edellyttävät asiakkaan kirjallista lupaa.

Henkilötietojen sijainti (EHK 6)

Ehtojen lähtökohtana on, että toimittajalla on oikeus siirtää henkilötietoja palvelun toteuttamista varten paitsi EU:n ja ETA-alueen sisällä myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle (esimerkiksi alueen ulkopuolella olevalle palvelimelle), ellei toisin ole sovittu.

Ehdoissa on määräykset asiakkaan oikeudesta saada tieto toimittajan tai sen alihankkijan suunnittelemasta henkilötietojen siirrosta uusiin maihin EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos asiakas ei hyväksy tällaista siirtoa, toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus 30 päivän irtisanomisajalla.

Toimittajan on huolehdittava siitä, että siirto toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisia menettelytapoja noudattaen. Asiakkaalla on ehtojen mukaan oikeus milloin tahansa saada toimittajalta tiedot henkilötietojen käsittelyn sijainnista ja muista vaikutustenarviointien tekemiseen tarvitsemistaan henkilötietojen siirtoon liittyvistä tiedoista.

Kolmansien osapuolien käyttäminen tietojen käsittelyssä (EHK 7)

Ehdot lähtevät siitä, että toimittaja saa käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia (alihankkijaa). Osapuolet voivat tarvittaessa sopia asiasta toisin.

Kun toimittaja käyttää alihankkijaa, tähän sovelletaan ehtojen mukaan samoja velvollisuuksia ja sitoumuksia, jotka osapuolten sopimuksen ja tietosuojalainsäädännön mukaan soveltuvat toimittajaan. Toimittajan on huolehdittava samojen ehtojen – esimerkiksi tietoturvavelvoitteiden ja asiakkaan auditointioikeuksien – sisällyttämisestä sopimukseensa alihankkijan kanssa.

Suhteessa asiakkaaseen toimittaja vastaa alihankkijan toiminnasta kuin omastaan. Ehdoissa on myös määräykset asiakkaan oikeudesta saada tieto toimittajan alihankkijoista ja menettelystä alihankkijan vaihtuessa.

Jos asiakas ei hyväksy alihankkijan vaihtamista tai lisäämistä, toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus 30 päivän irtisanomisajalla.

Henkilötietojen poistaminen ja palauttaminen (EHK 8)

Ehtojen lähtökohtana on, että toimittaja ei saa sopimuksen voimassaoloaikana poistaa asiakkaan lukuun käsittelemiään henkilötietoja ilman asiakkaan nimenomaista pyyntöä.

Sopimuksen päättyessä ehdot heijastavat tietosuoja-asetuksen mukaista vaatimusta noudattaa rekisterinpitäjän ohjeita henkilötietojen käsittelystä, mihin sisältyy myös henkilötietojen poistaminen. Osapuolten sopimuksessa on sovittava siitä, että toimittaja asiakkaan valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsitellyt henkilötiedot käsittelypalvelun päättyessä ja poistaa olemassa olevat jäljennökset. Ehtoihin on myös kirjattu menettelytapa, jota noudatetaan silloin, kun asiakas ei anna erityisiä ohjeita poistamisesta tai palauttamisesta.

Toimittajan on noudatettava EHK-ehtoja ja muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sopimusehtoja, kunnes tiedot palautetaan tai poistetaan.

Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset (EHK 9)

Korvausvelvollisuudesta ja vastuunrajoituksista voidaan sopia tapauskohtaisesti. Elleivät osapuolet näin tee, sovelletaan IT2022 YSE yleisten sopimusehtojen kohtaa 13, kuitenkin siten, että kohdan 13.2 mukainen sopijapuolen vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kaksinkertainen verrattuna kohdassa 13.2 todettuun.

EJT

IT2022 EJT -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista

Milloin IT2022 EJT -ehdot?

Käytä niitä kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa sovittaessa tietojärjestelmien tai asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista silloin, kun on kyse sitovaan vaatimusmäärittelyyn perustuvista projekteista (ns. vesiputousmalli).

Älä käytä niitä sovittaessa pelkästään valmisohjelmistojen toimituksista.

Käytä silloin **IT2022 EVT -ehtoja**

Älä käytä niitä sovittaessa ohjelmistotoimituksista ketterillä menetelmillä.

Käytä silloin **IT2022 EKT -ehtoja**

Älä käytä niitä myöskään sovittaessa pelkästään laitteiden toimituksista.

Käytä silloin **IT2022 ELT -ehtoja**

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EJT -ehtoja

Voit käyttää IT2022 EJT -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan toimitussopimusmallin kanssa.

Käytä IT2022 EJT -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hintaliite, järjestelmäkuvaus, hyväksymismenettely, käyttöympäristö, projektisuunnitelma, tuote- ja palveluyhteenveto tai koulutussuunnitelma.

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Tietojärjestelmien toimitusprojektit poikkeavat toisistaan. Yleensä tällaisiin projekteihin liittyy enemmän riskejä kuin standardituotteiden toimituksiin. Kiinnitä sen vuoksi erityistä huomiota toimituksen kohteen ja sen toiminnallisten ominaisuuksien määrittelyyn, projektisuunnitelmaan sekä sopijapuolten rooleihin ja vastuisiin. Sovi tarkasti toimituksen aikataulusta ja vaiheista, tarvittavista resursseista sekä muista keskeisistä projektikohtaisista seikoista. Tarkenna tarvittaessa esimerkiksi hyväksymismenettelyyn ja virheiden kriittisyysluokitukseen liittyviä ehtoja.

Mitä kehitetään ja toimitetaan ja miten?

Ennen projektin aloittamista suunnittele, mikä on järkevin toteutustapa toimitettavalle ratkaisulle. Tämä vaikuttaa sopimusehtojen valintaan.

Ennen ehtojen käyttöä pohdittavia kysymyksiä :

- Onko toimitusaikataulu realistinen ottaen huomioon resurssit ja tehtävät puolin ja toisin?
- Mistä kumpikin osapuoli huolehtii ja vastaa?
- Onko sitovaan vaatimusmäärittelyyn perustuva toimintatapa optimaalinen vai olisiko vesiputousmallin sijasta syytä käyttää ketteriä menetelmiä?
- Sisältääkö tai edellyttääkö toimitettava järjestelmä myös valmisohjelmistoja ja millaiset käyttöoikeudet tarvitaan?
- Halutaanko avoimen lähdekoodin ratkaisuja vai käyvätkö valmisohjelmistot?
- Sisältääkö ratkaisu myös pilvisovelluksia?
- Mikä on ratkaisun käyttöympäristö?
- Edellytetäänkö kolmansien lisenssejä, ja kuka ne hankkii?
- Sisältääkö toimituskokonaisuus myös ylläpitoa?

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-valikoimaan kuuluvaa toimitussopimusmallia. Sopimusmalli toimitetaan lisenssinhaltijoille. Sitä voi muokata tilanteen mukaan.

Määrittele toimituksen kohde

Määrittele toimituksen kohde sopimuksessa selkeästi ja niin, että määrittelystä ilmenee, mitkä osat tietojärjestelmästä ovat asiakaskohtaista ohjelmistoa (ks. EJT 2.1), valmisohjelmistoa (ks. EJT 2.6) tai avointa lähdekoodia (ks. EJT 2.2). Toimituksen kohteen määrittelyllä on myös sovellettavien sopimusehtojen kannalta keskeinen merkitys. Samaan tietojärjestelmään voi tulla sovellettavaksi eri ehtoja (ks. YSE 3.3 ja 3.4). Laadi siis sopimus huolellisesti ja pyri välttämään sitä, että eri ehtoja sovelletaan saman ohjelmiston eri osiin. Jos tietojärjestelmä sisältää valmisohjelmistoja tai avointa lähdekoodia, liitä myös niitä koskevat ehdot sopimukseen.

Asiakaskohtainen ohjelmisto on aina määriteltävä sopimuksessa. Toimituksen kohde ei sisällä asiakaskohtaista ohjelmistoa, ellei toisin ole sovittu. Asiakaskohtainen ohjelmisto voi tarkoittaa esimerkiksi toimittajan asiakasta varten usein projektin puitteissa tekemää tai muuttamaa (räätälöimää) ohjelmistoa taikka toimittajan ainoastaan asiakasta varten tekemiä valmisohjelmiston muutoksia. Yleensä on perusteltua olla määrittelemättä toimittajan yleiskäyttöisiä ohjelmistokomponentteja asiakaskohtaiseksi ohjelmistoksi. Nämä seikat on kuitenkin jätetty sopijapuolten välillä sovittaviksi.

Kiinnitä huomiota määritysten tarkkaan laadintaan. Ne vaikuttavat keskeisesti paitsi sopimusehtojen valintaan, tuotteen teknisiin ominaisuuksiin ja toiminnallisuuteen myös moneen muuhun seikkaan, kuten

- ohjelmiston sopimuksenmukaisuuden tai virheellisyyden arviointiin (EJT 2.8)
- toimittajan velvollisuuksiin ja vastuisiin (EJT 3.2)
- testauksiin (EJT 8.3)
- toimituksen hyväksymiseen (EJT 8.4 ja 8.5)
- takuuseen (EJT 11)

Määrittele myös käyttöympäristö, koska se vaikuttaa muun muassa

- asennukseen (EJT 7.1 ja 7.3)
- hyväksymistesteihin (EJT 8.2)
- takuuseen (EJT 11.2)

Sopimusehtojen valinta

MITÄ KEHITETÄÄN JA TOIMITETAAN?	KÄYTÄ NÄITÄ IT2022-EHTOJA
Asiakaskohtainen tietojärjestelmä tai ohjelmisto	IT2022 EJT IT2022 YSE
Räätälöity ratkaisu + toimittajan SaaS/pilvisovelluksia Tässä tapauksessa tarvitset toimitussopimuksen lisäksi myös sopimuksen pilvipalveluista. Sitä tarkastellaan lähemmin **IT2022 ETP** -erityisehtojen käyttöohjeessa.	IT2022 ETP IT2022 EJT IT2022 YSE
Räätälöity ratkaisu + kolmannen osapuolen SaaS/pilvisovelluksia	Kolmannen osapuolen SaaS/pilvisovelluksen käyttöehdot IT2022 EJT IT2022 YSE
Räätälöity ratkaisu + avoimen lähdekoodin ohjelmisto	Avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssiehdot (katso sivulta https://opensource.org/licenses) IT2022 EJT IT2022 YSE

EOY

Sisältääkö toimituskokonaisuus myös ylläpitoa?

Jos sopimus sisältää ylläpitoa, laadi myös ylläpitosopimus ja ota sen osaksi IT2022 EOY -erityisehdot

EHK

Tarvitset myös henkilötietojen käsittelysopimuksen ja IT2022 EHK -erityisehdot, jos toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun.

Niitä tarkastellaan lähemmin IT2022 EHK -ehtojen käyttöohjeessa sivuilla 21–26

**Miten liität IT2022 EJT -ehdot sopimukseen? Miten viittaat niihin?
Miten muutat niitä? Missä järjestyksessä sopimusta ja sen liitteitä sovelletaan?**

Katso ohjeet sivuilta 7–9.

3. Kiinnitä IT2022 EJT -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Määritelmät (EJT 2)
Tutustu määritelmiin ja varmista, että ne vastaavat osapuolten tarkoitusta. Varmista, että osapuolilla on yhteinen käsitys siitä, mitkä osat tietojärjestelmästä ovat asiakaskohtaista ohjelmistoa (ks. EJT 2.1), valmisohjelmistoa (ks. EJT 2.6) tai avointa lähdekoodia (ks. EJT 2.2). Jos toimitus sisältää asiakaskohtaista ohjelmistoa, määrittele se sopimuksessa.

Toimittajan yleiset velvollisuudet (EJT 3)
Toimittaja vastaa ehtojen mukaan siitä, että sen vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla, Toimittaja vastaa myös siitä, että tietojärjestelmä vastaa sitä, mistä sopijapuolet ovat kirjallisesti sopineet.

Asiakkaan yleiset velvollisuudet (EJT 4)
Asiakas vastaa ehtojen mukaan siitä, että sen vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti.

Projektin organisointi ja toteutus (EJT 5)
Ehdot lähtevät siitä, että sopimuksen toteuttamista ja osapuolten yhteistyötä varten perustetaan projekti ja sille johtoryhmä. Ehdoissa on määräyksiä muun muassa projektipäälliköstä, yhteyshenkilöistä ja osapuolten myötävaikutusvelvollisuudesta.

Työmenetelmät (EJT 5.7)
Ehdot lähtevät siitä, että tietojärjestelmä toteutetaan ja muut projektiin kuuluvat työt tehdään toimittajan työmenetelmien mukaisesti. Ehdot jättävät näin toimittajalle varsin paljon vapautta käytännön työmenetelmien valinnan osalta. Sovi asiasta tarkemmin, jos siihen on tarvetta.

Varmuuskopiointi (EJT 5.8)
Ehtojen mukaan projektin aikana tietojärjestelmää koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta vastaa se osapuoli, jonka vastuulla kehitysympäristö on sopimuksen perusteella. Muutoin varmuuskopioinnin osalta sovelletaan IT2022 YSE-ehtojen kohtaa 8.4.

Projektin johtoryhmän oikeus päättää muutoksista (EJT 5.9)
Sopijapuolten perustamalla projektin johtoryhmällä on ehtojen mukaan oikeus päättää muutoksista määrityksiin ja muista muutoksista tietojärjestelmään.

Raportointi (EJT 6.1)
Ehtojen lähtökohtana on, että toimittaja antaa tiedot projektin edistymisestä kirjallisesti vähintään kerran kuukaudessa sekä loppuraportissa. Sikäli kuin ei ole sovittu kiinteästä hinnasta ehdot edellyttävät toimittajan antavan tiedon myös käytetystä työajasta.

Konekielinen versio (EJT 7.2)
Ehdot lähtevät siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle tietojärjestelmään sisältyvän ohjelmiston konekielisen version ja valmistajan mahdollisesti määrittämien avointen rajapintojen kuvaukset. Lähdekielinen versio toimitetaan vain, jos tietojärjestelmä sisältää asiakaskohtaista ohjelmistoa tai avointa lähdekoodia edellyttäen, että asiakkaalla on muutosoikeus kyseiseen asiakaskohtaiseen ohjelmistoon tai avoimeen lähdekoodiin.

Testaukset ja toimituksen hyväksyminen (EJT 8)
Ehdot lähtevät siitä, että toimittaja tekee toimituksen kohteelle käytäntönsä mukaiset testit ennen asiakkaan hyväksymistestausta. Jotta toimituksen kohteen toiminnasta ei syntyisi myöhemmin erimielisyyttä, voi olla tarpeen tarkentaa hyväksymismenettelyihin liittyviä ehtoja ja virheiden kriittisyysluokitusta. Sama koskee osatoimitusten hyväksymistä. Huomaa, että ehtojen kohdassa 8.5 on määräyksiä siitä, milloin tietojärjestelmä katsotaan hyväksytyksi (esimerkiksi silloin, kun asiakas ottaa tietojärjestelmän tuotantokäyttöön).

Toimituksen viivästyminen (EJT 9)
Ehdot lähtevät siitä, että toimituksen viivästyessä viivästyssakko on kultakin alkavalta viivästysviikolta 0,5 prosenttia sen toimituksen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka hyväksyminen viivästyy sovitusta aikataulusta, kuitenkin enintään 7,5 prosenttia kyseisen toimituksen osan arvonlisäverottomasta hinnasta. Korvausvelvollisuuden ja vastuunrajoitusten osalta noudatetaan muilta osin IT2022 YSE yleisten sopimusehtojen kohtaa 13.

Immateriaalioikeudet (EJT 10.1)
Ehtojen oletuksena on, että immateriaalioikeudet tietojärjestelmään kuuluvat valmistajalle, joka on määritelty ehtojen kohdassa 2.7. Valmistaja voi tapauksesta riippuen olla toimittaja tai kolmas osapuoli, jolle tietojärjestelmän tai ohjelmiston immateriaalioikeudet kuuluvat.

Tietojärjestelmän käyttöoikeus (EJT 10.2 ja 10.3)
Asiakas saa tietojärjestelmään sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden. Jos toisin ei ole sovittu, asiakkaalla ja asiakkaan kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää tietojärjestelmää sisäisessä toiminnassaan. Käyttöoikeuden puitteissa asiakkaalla on vapaa kopiointioikeus. Varmistu siitä, että käyttöoikeuden laajuus on riittävä.

Oikeus tehdä ja teettää muutoksia (EJT 10.4)
Jos käyttöoikeus määräytyy EJT-ehtojen eikä sopimuksen osana olevien toimittajan tai ohjelmiston valmistajan käyttöoikeusehtojen mukaan, asiakkaalla ei välttämättä ole oikeutta tehdä tai teettää kolmannella osapuolella muutoksia toimituksen kohteeseen. Varmistu siitä, että oikeus tehdä ja teettää muutoksia vastaa osapuolten tarkoitusta ja lisäksi siitä, että muutoksia on myös käytännössä mahdollista tehdä. Siihen saatetaan tarvita lähdekoodia, jota toimitus ei välttämättä sisällä (ks. EJT 7.2 yhteydessä edellä todettua). Toisaalta osapuolet voivat sopia, että toimittaja huolehtii ohjelmiston ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Takuu (EJT 11)
Ehdoissa on määräykset tietojärjestelmän takuusta ja toimittajan velvollisuudesta tehdä takuukorjaukset. Takuuajaksi oletetaan 6 kuukautta tietojärjestelmän hyväksymisestä. Takuu lakkaa, jos asiakas tekee tai teettää tietojärjestelmään muutoksia, joita toimittaja ei ole kirjallisesti hyväksynyt. Ehtojen mukaan toimittajan vastuu rajoittuu kohdan 11 mukaisten takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Takuun päättymisen jälkeen toimittajan vastuu tietojärjestelmän virheistä rajoittuu mahdollisen ylläpito- tai tukisopimuksen velvoitteisiin.

Rekrytointirajoitus (EJT 12)
Ehtoihin sisältyy molemminpuolinen henkilöstön rekrytointirajoitus ja sen rikkomiseen liittyvä määräys sopimussakosta.

EKT

IT2022 EKT -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä

Milloin IT2022 EKT -ehdot?

Käytä IT2022 EKT -ehtoja kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa sovittaessa ohjelmistojen toimituksesta ketterillä menetelmillä.

Älä käytä niitä sovittaessa pelkästään valmisohjelmistojen toimituksista.

EVT Käytä silloin **IT2022 EVT -ehtoja**

Älä käytä niitä myöskään sovittaessa pelkästään ohjelmistotoimituksista, jotka perustuvat sitovaan vaatimusmäärittelyyn (ns. vesiputousmalli).

EJT Käytä silloin **IT2022 EJT -ehtoja**

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EKT -ehtoja

Voit käyttää IT2022 EKT -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan ketterien menetelmien toimitussopimusmallin kanssa.

YSE Käytä IT2022 EKT -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hintaliite ja projektissa käytetyn ketterän menetelmän kuvaus.

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Valitse tilanteeseen sopiva ketterä menetelmä

Tämä on ratkaiseva valinta, sillä se vaikuttaa keskeisesti
- projektin organisointiin (EKT 5.1)
- projektihenkilöstön rooleihin ja valtuuksiin (EKT 5.2)
- projektidokumentaatioon (EKT 6.1)
- työmenetelmiin (EKT 6.5)
- raportointiin (EKT 7.1)

Yleisesti käytössä olevia ketteriä menetelmiä ovat esimerkiksi:
- Scrum – http://www.scrumguides.org
- SAFe – www.scaledagileframework.com
- Kanban – https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development)

Mitä kehitetään ja toimitetaan?

Ennen projektin aloittamista pohdi, mikä on järkevin toteutustapa kehitettävälle ratkaisulle. Tämä vaikuttaa sopimusehtojen valintaan.

Ennen ehtojen käyttöä pohdittavia kysymyksiä:

- Sisältääkö ratkaisu myös valmisohjelmistoja?
- Halutaanko avoimen lähdekoodin ratkaisuja vai käyvätkö valmisohjelmistot?
- Sisältääkö ratkaisu myös kolmansien osapuolien pilvisovelluksia?
- Missä ympäristössä ratkaisun on tarkoitus toimia? Mitä toimittajan tai kolmansien lisenssejä asiakas tarvitsee ja kenen on tarkoitus hankkia ne?
- Sovitaanko samassa yhteydessä myös ylläpidosta?

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvaa ketterien menetelmien toimitussopimuspohjaa. Sopimusmalli toimitetaan lisenssinhaltijoille. Sitä voi muokata tilanteen mukaan.

Toimituksen kohde

- Toimituksen kohteen yksiselitteisyyden ja siihen sovellettavien ehtojen varmistamiseksi määrittele sopimuksessa selvästi, mitkä osat toimituksen kohteesta ovat valmisohjelmistoa (EKT 2.8), mitkä avointa lähdekoodia (YSE 2.1) ja mitkä tietoverkon välityksellä toimitettavaa ohjelmistopalvelua (ETP 2.4).

- Toimituksen kohde sisältää valmisohjelmistoa tai avointa lähdekoodia **vain, jos** siitä on kirjallisesti sovittu (YSE 3.2).

- Varmista, että sopimuksen sisältö vastaa valittua ketterän menetelmän mallia.

Sopimusehtojen valinta

MITÄ KEHITETÄÄN JA TOIMITETAAN?	KÄYTÄ NÄITÄ IT2022-EHTOJA
Asiakaskohtainen ratkaisu ketterillä menetelmillä	EKT **IT2022 EKT** YSE **IT2022 YSE**
Räätälöity ratkaisu ketterillä menetelmillä + toimittajan SaaS/pilvisovelluksia Tässä tapauksessa tarvitset toimitus-sopimuksen lisäksi myös sopimuksen pilvipalveluista. Sitä tarkastellaan lähemmin **IT2022 ETP** -erityisehtojen käyttöohjeessa.	ETP **IT2022 ETP** EKT **IT2022 EKT** YSE **IT2022 YSE**
Räätälöity ratkaisu ketterillä menetelmillä + kolmannen osapuolen SaaS/ pilvisovelluksia	Kolmannen osapuolen SaaS/pilvisovelluksen käyttöehdot EKT **IT2022 EKT** YSE **IT2022 YSE**
Räätälöity ratkaisu ketterillä menetelmillä + avoimen lähdekoodin ohjelmisto	Avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssiehdot (katso sivulta https://opensource.org/licenses) EKT **IT2022 EKT** YSE **IT2022 YSE**

EOY

Sisältääkö toimituskokonaisuus myös ylläpitoa?

Jos sopimus sisältää ylläpitoa, laadi myös ylläpitosopimus ja ota sen osaksi IT2022 EOY -erityisehdot

EHK

Tarvitset myös henkilötietojen käsittelysopimuksen ja IT2022 EHK -erityisehdot, jos toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun.

Niitä tarkastellaan lähemmin IT2022 EHK -ehtojen käyttöohjeessa sivuilla 21–26

Miten liität IT2022 EKT -ehdot sopimukseen? Miten viittaat niihin? Miten muutat niitä? Missä järjestyksessä sopimusta ja sen liitteitä sovelletaan?

Katso ohjeet sivuilta 7–9.

3. Kiinnitä IT2022 EKT -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Iteraatiot (EKT 6.4) ja työmenetelmät (EKT 6.5)

Lähtökohtana on, että iteraatiot toteutetaan toimittajan työmenetelmiä käyttäen, sovitussa paikassa ja myös asiakkaan projektihenkilöstön tulee osallistua projektikokouksiin.
Jos työmenetelmiä tai iteraatioiden toteuttamista halutaan määritellä tarkemmin, siitä on sovittava kirjallisesti.

Projektihenkilöstön roolit ja valtuudet (EKT 5.2)

Projektihenkilöstön roolit ja valtuudet määräytyvät käytetyn ketterän menetelmän projektimallin mukaisesti. Koska menetelmien roolinjaossa asiakkaan ja toimittajan kesken on usein tulkinnan varaa, roolit on syytä vahvistaa kirjallisesti.
Tapauskohtaisesti voi kuitenkin olla tarpeen poiketa ketterän menetelmän määrätyistä rooleistä. Tämäkin on sovittava kirjallisesti.

Työlistan priorisointi (EKT 4.3)

Ellei toisin ole sovittu, työlistan priorisoinnista huolehtiminen on asiakkaan tehtävä.

Projektin ja iteraatioiden edistymisestä raportointi (EKT 7.1)

Ellei muuta ole sovittu, toimittajan edellytetään raportoivan projektin ja iteraatioiden edistymisestä käytetyn ketterän menetelmän projektimallin mukaisella tavalla tai vähintään kerran viikossa sekä kunkin iteraation lopussa. Erityisesti lyhyissä iteraatioissa on syytä harkita, tarvitaanko julkaisujen toimittamisen lisäksi lainkaan erillistä raportointia.

Testaukset ja toimituksen hyväksyminen (EKT 8)

Ketteriin menetelmiin perustuvat toimitusprojektit poikkeavat toisistaan. Yleensä tällaisiin projekteihin liittyy niiden monimuotoisuuden takia enemmän riskejä kuin standardituotteiden toimituksiin. Sopijapuolten tulisikin kiinnittää erityistä huomiota rooleihin ja vastuunjakoon. Sopijapuolten voi myös olla tarpeen tarkentaa hyväksymismenettelyihin liittyviä ehtoja.

Immateriaalioikeudet ja muutosten tekeminen (EKT 10.1 ja 10.2)

Toimituksen kohteen oikeuksien osalta on lähtökohdaksi otettu se, että immateriaalioikeudet toimitukseen, julkaisuihin ja dokumentaatioon kuuluvat toimittajalle. Asiakas ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt saavat niihin käyttöoikeuden omassa toiminnassaan tai muussa erikseen sovitussa toiminnassa ja myös oikeuden tehdä tai teettää niihin muutoksia. Asiakkaan on syytä varmistua siitä, että käyttöoikeuden laajuus on riittävä ja varmistaa myös, että muutoksia on käytännössä mahdollista tehdä. Tämä voi edellyttää lähdekoodia (EKT 7.4). Toisaalta voidaan sopia, että toimittaja huolehtii ohjelmiston ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Asiakkaan oikeus päättää projekti (EKT 6.6)

Asiakas voi päättää projektin milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle vähintään 14 päivää etukäteen. Jos asiakkaalle halutaan antaa tästä poikkeava irtisanomisaika tai jos asiakkaan irtisanomisoikeutta halutaan rajoittaa, siitä on sovittava kirjallisesti.

Viivästyssakko (EKT 9.1 ja 9.2)

Toisin kuin eräissä muissa IT2022-erityisehdoissa sopijapuolella ei EKT-ehdoissa lähtökohtaisesti ole oikeutta saada viivästyssakkoa, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Jos sopijapuolet haluavat esimerkiksi ulottaa viivästyssakon koskemaan yksittäisiä julkaisuja, on syytä sopia samalla julkaisujen hyväksymismenettelystä ja -ajankohdasta.

ELH

IT2022 ELH -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista

Milloin IT2022 ELH -ehdot?

Käytä niitä kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa sovittaessa IT-alan laitteiden jatkuvaluonteisista huoltopalveluista.

Älä käytä niitä sovittaessa ohjelmistojen ylläpitopalveluista.

EOY Käytä silloin **IT2022 EOY -ehtoja**

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 ELH -ehtoja

Voit käyttää IT2022 ELH -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan laitteiden huoltosopimusmallin kanssa.

YSE Käytä IT2022 ELH -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hinnasto, laiteluettelo, palvelukuvaus ja palvelutasokuvaus.

Näin laadit IT2022 ELH -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Lähde liikkeelle siitä, mitä sopimus koskee ja mitä sen puitteissa toimitetaan.

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvaa laitteiden huoltosopimusmallia. Palvelutasoista sovittaessa voit hyödyntää myös IT2022-kokoelmaan kuuluvaa palvelutasokuvausta. Asiakirjamallit toimitetaan lisenssinhaltijoille. Voit muokata niitä tilanteen mukaan.

3. Kiinnitä IT2022 ELH -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Työmenetelmät (ELH 2.2)
Ehdot lähtevät siitä, että huoltopalvelu tehdään toimittajan työmenetelmien mukaisesti. Ehdot jättävät toimittajalle varsin paljon vapautta käytännön työmenetelmien valinnan osalta. Joissain tilanteissa voi olla tarpeen tarkentaa työmenetelmiä tapauskohtaisesti.

Huoltopalvelun suorituspaikka (ELH 2.3)
Ehdot lähtevät siitä, että huoltopalvelu tehdään asiakkaan luona tai etähuoltona toimittajan valinnan mukaisesti. Joissain tilanteissa voi olla tarpeen sopia etukäteen, kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan.

Huoltopalvelun sisältö (ELH 4)
Ehdot lähtevät siitä, että osapuolet määrittelevät huollon kohteen, huoltopalvelun sisällön ja siihen kuuluvat tehtävät. Oletuksena on, että kiinteään huoltomaksuun (esimerkiksi kuukausimaksuun) sisältyvät sopimuksessa määritellyt tehtävät. Ehdot rajaavat pois kiinteään huoltomaksuun sisältyvän huollon piiristä esimerkiksi laitteen normaalin kulumisen, tarvikkeet ja tiettyjen vikojen korjauksen. Huoltomaksusta ja huoltopalvelun sisällöstä kannattaa sopia selkeästi.

Palvelutasot (ELH 5)
Ehdot lähtevät siitä, että osapuolet sopivat palvelutasosta. Ellei näin ole menetelty, ehdoissa on palvelutasosta vähimmäisehdot. Osapuolten voi kuitenkin olla syytä sopia asiasta poikkeavasti tai yksityiskohtaisemmin esimerkiksi palveluaikojen osalta.

Voimassaolo ja irtisanominen (ELH 6)
Sovi selkeästi sopimuksen voimassaolosta. Ehdoissa on oletussäännöt esimerkiksi sen varalta, että osapuolet eivät ole sopineet toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisajasta. Irtisanomisaika on tällöin asiakkaan puolelta 3 kuukautta ja toimittajan puolelta 6 kuukautta laskettuna sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. Varmista, että ehtojen oletussäännöt sopivat tilanteeseen.

ELT

IT2022 ELT -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja laitetoimituksista

Milloin IT2022 ELT -ehdot?

Käytä niitä kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa sovittaessa IT-laitteiden toimituksista.

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 ELT -ehtoja

Voit käyttää IT2022 ELT -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan toimitussopimusmallin kanssa.

Käytä IT2022 ELT -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi erittely toimitettavista laitteista ja hinnasto.

Näin laadit IT2022 ELT -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Onko kyseessä myynti, vuokraus vai koekäyttö? IT2022 ELT -ehdot on laadittu laitteiden kauppaa ja vuokrausta varten. Jos kyseessä on laitteiden vuokraus, sovi myös vuokrakauteen, vuokrien maksuväliin ja muut vuokraukseen liittyvät asiat. Sovittaessa esimerkiksi laitteiden koekäytöstä laadi täydentävät ehdot tapauskohtaisesti.

2. Luonnostele sopimus

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvaa toimitussopimusmallia. Sopimusmalli toimitetaan lisenssinhaltijoille. Sitä voi muokata tilanteen mukaan.

ELH

Sisältääkö toimitus myös huoltoa?

Jos toimitus sisältää myös huoltoa, laadi myös laitteiden huoltosopimus ja liitä siihen IT2022 ELH -erityisehdot.

3. Kiinnitä IT2022 ELT -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Toimitus (ELT 2.3)
Ehdoissa oletetaan, että toimittaja toimittaa laitteet toimituslausekkeen TOP Finntems 2001 mukaisesti sopimuksessa mainittuun paikkaan Suomessa. Sovi asiasta tarvittaessa toisin.

Asennus (ELT 2.4)
Ehdoissa oletetaan, että asiakas vastaa laitteiden asentamisesta. Tästä ja muista ehtojen oletuksista voidaan poiketa osapuolten sopimuksin. Varmista, että olet ehtojen oletuksista samaa mieltä tai että niistä on sovittu selkeästi toisin.

Toimituksen viivästyminen (ELT 5)
Ehdot lähtevät siitä, että toimituksen viivästyessä viivästyssakko on kultakin alkavalta viivästysviikolta 0,5 prosenttia sen toimituksen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jota asiakas ei ole voinut viivästyksen vuoksi ottaa sopimuksen mukaiseen käyttöön tai jota toimittaja ei ole voinut toimittaa viivästyksen johdosta sovittuna toimituspäivänä. Viivästyssakko on kuitenkin enintään 7,5 prosenttia kyseisen toimituksen osan arvonlisäverottomasta hinnasta. Korvausvelvollisuuden ja vastuunrajoitusten osalta noudatetaan muilta osin IT2022 YSE yleisten sopimusehtojen kohtaa 13.

Takuu (ELT 6)
Ehdoissa on määräykset laitteen takuusta ja toimittajan velvollisuudesta tehdä takuukorjaukset. Takuuajaksi oletetaan 12 kuukautta laitteen toimituspäivästä. Ehdoissa on myös määräyksiä korjauskustannusten jakamisesta osapuolten kesken. Ehtojen mukaan toimittajan vastuu rajoittuu kohdan 6 mukaisten takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että toimittajalla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta, jos se täyttää takuuvelvoitteet. Takuun päättymisen jälkeen toimittajan vastuu laitteen vioista ja virheistä rajoittuu mahdollisen huoltosopimuksen velvoitteisiin.

Varaosien ja huollon saatavuus (ELT 7.1)
Ehtojen mukaan toimittaja vastaa siitä, että uusina toimitetuille tai niitä korvaaville laitteille on Suomessa saatavilla varaosia ja huoltoa 5 vuoden ajan toimituspäivästä.

EOY

IT2022 EOY -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista

Milloin IT2022 EOY -ehdot?

Käytä niitä kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa sovittaessa IT-alan jatkuvaluonteisista ohjelmistojen ylläpitopalveluista.

Voit käyttää niitä sekä valmisohjelmistojen että asiakaskohtaisten ohjelmistojen ylläpidossa, myös avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpidossa.

Älä käytä niitä sovittaessa muutoksista ohjelmistoihin. Käytä silloin:

EJT **IT2022 EJT-ehtoja** (sovittaessa toimituksista perinteisillä menetelmillä)

EKT **IT2022 EKT-ehtoja** (sovittaessa toimituksista ketterillä menetelmillä)

EAP **IT2022 EAP-ehtoja** (sovittaessa pienistä ohjelmistokehitysprojekteista)

Älä käytä niitä sovittaessa laitteiden huollosta.

ELH Käytä silloin **IT2022 ELT -ehtoja**

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EOY -ehtoja

Voit käyttää IT2022 EOY -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan ohjelmistojen ylläpitosopimusmallin kanssa.

YSE Käytä IT2022 EOY -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hinnasto, ohjelmisto-luettelo, palvelukuvaus ja palvelutasokuvaus.

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Ennen ehtojen käyttöä pohdittavia kysymyksiä

- Miten kriittinen palvelu on asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta?
- Toimittaako sama taho ohjelmiston / järjestelmän ja ylläpidon?
- Tarvitaanko ohjelmiston jatkuvaa kehittämistä?
- Mikä on järkevä palvelutaso ja sen hinta? Mitä sisältyy kiinteään hintaan ja mitä laskutetaan erikseen?
- Onko ohjelmisto / järjestelmä niin tärkeä asiakkaan toiminnalle, että sen ylläpidosta on syytä sopia samalla, kun sovitaan sen kehittämisestä ja toimituksesta?
- Miltä osin ylläpito on automatisoitu ja miltä osin tarvitaan ihmisvoimia?
- Missä ympäristössä ohjelmisto toimii ja mitkä sen osat ovat toimittajan ylläpidon piirissä? Mitä kolmansien komponentteja tai ympäristöjä ei voida sisällyttää ylläpitoon?
- Edellyttääkö tilanne ylläpidon vasteajoista tai palvelutasoista sopimista?
- Kuuluvatko ohjelmiston päivitykset ja/tai uudet versiot hintaan?

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvaa ohjelmistojen ylläpitosopimuspohjaa. Palvelutasoista sovittaessa voit hyödyntää myös IT2022-kokoelmaan kuuluvaa palvelutasokuvausta. Asiakirjamallit toimitetaan lisenssinhaltijoille. Voit muokata niitä tilanteen mukaan.

Ylläpidon kohde

Varmista ylläpidon kohde ja määrittele se yksiselitteisesti sopimuksessa. Varmista myös, että osapuolilla on yhteinen käsitys siitä, mitä ohjelmistoja ja komponentteja ylläpito koskee ja mitä se ei koske.

Sopimusehtojen valinta

EHK

Tarvitset myös henkilötietojen käsittelysopimuksen ja IT2022 EHK -erityisehdot, jos toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun.

Niitä tarkastellaan lähemmin IT2022 EHK -ehtojen käyttöohjeessa sivuilla 21–26

Miten liität IT2022 EOY -ehdot sopimukseen? Miten viittaat niihin? Miten muutat niitä? Missä järjestyksessä sopimusta ja sen liitteitä sovelletaan?

Katso ohjeet sivuilta 7–9.

3. Kiinnitä IT2022 EOY -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Asennus (EOY 4.5)
Ellei toisin ole sovittu, asiakas vastaa ohjelmistopäivitysten ja uusien ohjelmistoversioiden asentamisesta käyttöympäristöönsä.

Immateriaalioikeudet (EOY 5.2)
Ellei toisin ole sovittu, ohjelmiston uusien versioiden, ohjelmistopäivitysten ja muiden ohjelmiston muutosten immateriaalioikeudet kuuluvat sille, jolle ohjelmiston immateriaalioikeudet kuuluvat. Käyttöoikeus niihin määräytyy sekin kyseiseen ohjelmistoon sovellettavien osapuolten alunperin sopimien käyttöoikeusehtojen mukaisesti.

Ylläpitopalvelun kohde ja sisältö (EOY 5 ja 6)
Ehdot lähtevät siitä, että osapuolet määrittelevät ylläpidon kohteen ja ylläpitopalvelun sisällön. EOY-ehdoissa "ohjelmisto" tarkoittaa sovittua ylläpitopalvelun kohdetta. Ehdot rajaavat esimerkiksi ohjelmiston muutokset ja tiettyjen vikojen korjauksen pois kiinteään ylläpitomaksuun sisältyvän ylläpidon piiristä. Ylläpitomaksusta ja ylläpitopalvelun kohteesta ja sisällöstä kannattaa sopia selkeästi.

Palvelutaso ja siitä poikkeamisen seuraamukset (EOY 6.1)
Ehdot lähtevät siitä, että osapuolet sopivat palvelutasosta ja siitä poikkeamisen seuraamuksista. Ellei näin ole menetelty, ehtojen oletuksena on, että tällöin noudatetaan ensisijaisesti toimittajan ja toissijaisesti valmistajan kulloinkin voimassa olevia ylläpitoehtoja. Osapuolten voi kuitenkin olla syytä sopia asiasta poikkeavasti tai yksityiskohtaisemmin esimerkiksi palveluaikojen osalta. Sovi myös siitä, kuuluvatko ohjelmiston uudet versiot ylläpitomaksuun.

Voimassaolo ja irtisanominen (EOY 7)
Sovi selkeästi sopimuksen voimassaolosta. Ehdoissa on oletussäännöt esimerkiksi sen varalta, että osapuolet eivät ole sopineet toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisajasta. Irtisanomisaika on tällöin asiakkaan puolelta 3 kuukautta ja toimittajan puolelta 6 kuukautta laskettuna sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. Varmista, että ehtojen oletussäännöt sopivat tilanteeseen.

Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä (EOY 8.1)
Ehdot lähtevät siitä, että sopimuksen päättyessä toimittajalla on velvollisuus myötävaikuttaa ylläpidon siirtoon toiselle toimittajalle. Oletuksena on, että tämä velvollisuus päättyy, kun sopimuksen päättymisestä on kulunut 3 kuukautta. Varmista, että tämä aika on tarkoituksenmukainen. Huomioi myös, että ehtojen mukaan toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan sovittuja veloitusperusteita. Myötävaikutusvelvollisuutta ei ehtojen mukaan ole, jos sopimus päättyy asiakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Ehdoissa on kuitenkin poikkeus myös tähän oletukseen.

ETP

IT2022 ETP-ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)

Milloin IT2022 ETP -ehdot?

Käytä niitä kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa sovittaessa tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (SaaS-palvelu) ja soveltuvin osin myös muunlaisista pilvipalveluista.

Älä käytä niitä muuhun tietoverkon välityksellä toimitettavaan palveluun kuin **ohjelmisto**palveluun.

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 ETP -ehtoja

Voit käyttää IT2022 ETP -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskevan sopimusmallin kanssa.

Käytä IT2022 ETP -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hinnasto, palvelukuvaus ja palvelutasokuvaus (SLA).

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Pilvipalvelujen sisältö vaihtelee, samoin palvelutasojen määrittelemisen tarve. Lähde sopimusta ja sen liitteitä laadittaessa liiketoiminnan tarpeista. Määrittele sopimuksen kohteena oleva palvelu selkeästi. Varmista, että IT2022 ETP -ehdot ja niiden määritelmät soveltuvat tilanteeseen ja sovi tarvittaessa toisin.

Sovitaanko vaiheistuksesta, koekäytöstä tai freemium-mallista?

IT2022 ETP -ehdoissa ei ole vaiheistamiseen tai koekäyttöön liittyviä ehtoja. Voit sopia niistä tarvittaessa erikseen. Sovittaessa koekäytöstä tai esimerkiksi freemium-mallista (osa palveluista tarjotaan maksutta), laadi täydentävät ehdot tapauskohtaisesti.

Ennen ehtojen käyttöä pohdittavia kysymyksiä:

- Milloin palvelun toimittaminen aloitetaan?
- Tarvitseeko asiakas tukea palvelun käyttöönotossa?
- Sovitaanko myös muista palveluista, esimerkiksi räätälöinnistä tai konsultoinnista?
- Onko palvelu asiakaskohtainen vai onko se kaikille asiakkaille sama?
- Sisältyykö palveluun asiakkaan henkilöstön koulutukseen liittyviä tehtäviä?
- Liittyykö palveluun henkilötietojen käsittelyä asiakkaan lukuun?
- Miten tietoturva ja -suoja toteutetaan ja todennetaan?
- Mihin asiakkaan data (aineisto) tallennetaan?
- Vastaako toimittaja varmuuskopioinnista?
- Mitkä palvelut sisältyvät toistuvaismaksuun ja mistä veloitetaan erikseen?
- Mitä palvelun asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteistä on tarpeen sopia?

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvaa tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskevaa sopimuspohjaa. Sopimusmalli toimitetaan lisenssinhaltijoille. Sitä voi muokata tilanteen mukaan.

Palvelutasot

Sovittaessa SaaS- tai muista pilvipalveluista on yleensä tarpeen sopia myös palvelutasoista. Varmista, että sovit asiasta sopimuksessa tai sen liitteessä. Voit käyttää IT2022-valikoimaan kuuluvaa palvelutasokuvausmallia (palvelutasokuvaus palvelun käytettävyyden mittaamisessa). Voit muokata sitä tilanteen mukaan. Palvelutasokuvaus toimitetaan lisenssinhaltijoille.

EHK

Tarvitset myös henkilötietojen käsittelysopimuksen ja IT2022 EHK -erityisehdot, jos toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun.

Niitä tarkastellaan lähemmin IT2022 EHK -ehtojen käyttöohjeessa sivuilla 21–26

Miten liität IT2022 ETP -ehdot sopimukseen? Miten viittaat niihin? Miten muutat niitä? Missä järjestyksessä sopimusta ja sen liitteitä sovelletaan?



Katso ohjeet sivuilta 7–9.

3. Kiinnitä IT2022 ETP -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Ohjelmistopalvelun sisältö ja palvelutaso (ETP 2.2, ETP 5.1 ja ETP 11)

Ehdot lähtevät siitä, että osapuolet määrittelevät sopimuksen kohteena olevan palvelun ja palvelutasot. Jos asiasta ei ole sovittu, noudatetaan toimittajan kulloinkin voimassa olevia ehtoja. Palvelutasoa määriteltäessä kannattaa varmistaa, että ehtojen määräykset asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteistä ja palvelun keskeyttämisestä soveltuvat tilanteeseen. Niistäkin voidaan tarvittaessa sopia toisin.

Palvelun laatu (ETP 3.1 ja 3.2)

Toimittaja vastaa ehtojen mukaan siitä, että palvelu on sopimuksen mukainen ja että toimittajan vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

Käyttöönoton tuki ja koulutus (ETP 3.3 ja ETP 5.3)

Ehtojen mukaan toimittaja vastaa siitä, että palvelun käyttöohjeet ja käyttöympäristövaatimukset ovat asiakkaan saatavilla. Muuta palvelun käyttöönottoon liittyvää tukea toimittajan tulee antaa vain, jos siitä on sovittu. Asiakkaan henkilöstön koulutukseen liittyviä tehtäviä palvelu sisältää vain siltä osin, kun niistä on kirjallisesti sovittu.

Asiakkaan aineisto ja toimittajan aineisto (ETP 2.1, ETP 2.3, ETP 2.5 ja ETP 10)

Ehdot sisältävät asiakkaan aineiston ja toimittajan aineiston yleiset määritelmät. Varmista, että ne soveltuvat tilanteeseen ja määrittele tarvittaessa aineisto. Tarkenna tarvittaessa myös asiakkaan datan (aineiston) luovuttamiseen liittyviä ehtoja. Huomaa, että toimittajalla on oikeus veloittaa asiakkaan aineiston keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Ehdot lähtevät siitä, että toimittajan velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa päättyy 60 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä.

Palvelun toimittamisen aloittaminen (ETP 7.1)

Sovi palvelun käyttöönottoajankohta. Jos asiasta ei ole sovittu, toimittajan tulee ehtojen mukaan aloittaa palvelun toimittaminen kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta.

Toimittajan oikeus laskuttaa palveluista (ETP 7.2)

Ehdot lähtevät siitä, että toimittajan oikeus laskuttaa palveluista alkaa, kun palvelu on asiakkaan käytettävissä yhteyspisteessä.

Käyttöoikeus (ETP 8.1)

Ehtojen mukaan asiakkaalla ja asiakkaan lukuun toimivalla kolmannella on oikeus käyttää palvelua sekä toimittajan aineistoa sopimuksen voimassaolon ajan asiakkaan liiketoiminnassa.

Varmuuskopiointi (ETP 12)

Ehdot lähtevät siitä, että toimittaja vastaa asiakkaan aineiston varmuuskopioinnista siitä hetkestä lukien, kun asiakas ottaa palvelun käyttöönsä. Sovi tarvittaessa tarkemmin esimerkiksi varmuuskopioinnin ajankohdasta ja varmuuskopioiden säilyttämisestä.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen (ETP 13)

Sovi selkeästi sopimuksen voimassaolosta. Ehdoissa on oletussäännöt määräajaksi ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymisestä. Niiden mukaan, jos osapuolet eivät ole sopineet toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisajasta, irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 3 kuukautta ja toimittajan puolelta 6 kuukautta. Varmista, että ehtojen oletussäännöt irtisanomisajan pituudesta ja sen laskemisesta sopivat tilanteeseen.

Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä (ETP 14.1)

Ehdot sisältävät määräyksiä toimittajan myötävaikutusvelvollisuudesta hallusssaan olevan asiakkaan aineiston siirtoon asiakkaan osoittamalle taholle. Varmista, että palveluiden mahdolliseen siirtoon varattu aika on riittävä. Myötävaikutusvelvollisuuden keston osalta ehtojen lähtökohtana on 3 kuukautta sopimuksen päättymisestä. Ehdot lähtevät siitä, että toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan sovittuja veloitusperusteita.

EVT

IT2022 EVT -ehtojen käyttöohje

Erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista

Milloin IT2022 EVT -ehdot?

Käytä niitä kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa sovittaessa valmisohjelmistojen toimituksista.

Älä käytä niitä sovittaessa tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalveluista).

ETP Käytä silloin **IT2022 ETP -ehtoja**

Älä käytä niitä sovittaessa asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista järjestelmätoimitusten yhteydessä tai sovittaessa ohjelmistotoimituksista ketterillä menetelmillä. Käytä silloin:

EJT **IT2022 EJT -ehtoja** (sovittaessa tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista)

EKT **IT2022 EKT -ehtoja** (sovittaessa ohjelmistotoimituksista ketterillä menetelmillä)

HUOM!

Ohjelmistotoimitusten liiketoimintamallit ovat muuttuneet, ja monet perinteiset valmisohjelmistotoimitukset ovat siirtyneet pilvipalveluihin. Tarkista, soveltuvatko IT2022 EVT -ehdot tilanteeseen, vai onko ne syytä korvata muilla IT2022-erityisehdoilla.

Sopimusrakenne käytettäessä IT2022 EVT -ehtoja

Voit käyttää IT2022 EVT -ehtoja yrityksesi sopimusmallin tai IT2022-kokoelmaan kuuluvan toimitussopimusmallin kanssa.

YSE Käytä IT2022 EVT -ehtoja **aina** yhdessä IT2022 YSE -ehtojen kanssa.

Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hinnasto, järjestelmäkuvaus, hyväksymismenettely, käyttöympäristö tai koulutussuunnitelma.

Näin laadit IT2022 EVT -ehtoihin pohjautuvan sopimuksen

1. Lähde liiketoiminnan tarpeista

Lähde liikkeelle siitä, mitä sopimus koskee ja mitä sen puitteissa toimitetaan.

2. Luonnostele sopimus

Sopimuspohja

Voit laatia sopimuksen alusta alkaen itse. Helppo vaihtoehto on hyödyntää IT2022-kokoelmaan kuuluvaa toimitussopimusmallia. Sopimusmalli toimitetaan lisenssinhaltijoille. Sitä voi muokata tilanteen mukaan.

Määrittele käyttöympäristö

Käyttöympäristö voi vaikuttaa muun muassa asennukseen ja takuuseen.

3. Kiinnitä IT2022 EVT -ehtoja käyttäessäsi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Jos ehtojen määräyksistä halutaan poiketa, sovi asiasta erikseen.

Toimitus (EVT 3.3)
Ehdot lähtevät siitä, että valmisohjelmisto tai ohjeet sen lataamiseen toimitetaan tietoverkon yli. Mikäli on sovittu valmisohjelmiston toimittamisesta tietovälineella, mutta toimituslauseketta ei ole sovittu, toimituslauseke on ”toimitettuna perille sopimuksessa mainittuun paikkaan Suomessa (TOP Finnterms 2001)”.

Asennus (EVT 3.4 ja 3.6)
Ehtojen oletuksena on, että asiakas asentaa valmisohjelmiston, jos muuta ei ole sovittu.

Käyttöympäristö (EVT 3.5)
Ehdot lähtevät siitä, että asiakas vastaa kustannuksellaan valmisohjelmiston käyttöympäristön saattamisesta toimittajan ohjeiden mukaiseksi. Ehdoissa on myös määräyksiä ohjeiden ja tietojen toimittamisesta ja käyttöympäristön tarkastamisesta.

Hyväksyminen (EVT 3.7)
Jos ei ole sovittu erityisestä hyväksymistestistä, ehdot lähtevät siitä, että asiakas tekee valmisohjelmiston vastaanottotarkastuksen 7 päivän kuluessa siitä, kun toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut valmisohjelmiston. Asiakkaan on ilmoitettava toimituksessa havaitut virheet toimittajalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja riittävän yksilöidysti. Jos on tarpeen sopia erityisestä hyväksymismenettelystä tai -kriteereistä, laadi tätä koskevat ehdot tapauskohtaisesti.

Oikeudet valmisohjelmistoon (EVT 4.2–4.5)
Jos käyttöoikeutta ei ole muutoin määritelty, asiakas saa valmisohjelmistoon omaa sisäistä toimintaansa koskevan käyttäjäkohtaisen käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä tai teettää ohjelmistoon muutoksia eikä oikeutta luovuttaa käyttöoikeutta edelleen. Varmista, että käyttöoikeus on aiotun käyttötarkoituksen kannalta riittävä.

Takuuaika ja -ehdot (EVT 6.1–6.6)
Ehdoissa oletettu takuuaika on 90 päivää valmisohjelmiston toimituspäivästä. Takuu edellyttää, että valmisohjelmistoa käytetään sovitussa tai muussa toimittajan määrittämässä käyttöympäristössä. Ehdoissa on lisäksi muita rajoituksia takuun kattavuudelle. Toimittajan vastuu virheistä rajoittuu ehtojen mukaan tämän kohdan mukaisten takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Takuun päättymisen jälkeen toimittajan vastuu rajoittuu mahdollisen ylläpito- tai tukisopimuksen velvoitteisiin.